

COMANDO LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI

SDI

IL SISTEMA INFORMATIVO INTERFORZE



2026

I TESI.....	2
MODULO BASE.....	2
1. LA BANCA DATI DELLE FORZE DI POLIZIA – NORMATIVA REGOLAMENTARE	3
2. TIPOLOGIE DI REATI CONNESSE ALL 'USO IMPROPRIO DELLO SDI	10
3. SISTEMA DI CONTROLLI – RESPONSABILITA'	11
4. BANCA DATI E TUTELA DEI DATI PERSONALI	12
5. STRUTTURA DELLA BANCA DATI FINO AL 2001.....	18
6. I SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLA BANCA DATI.....	19
7. MODALITA' DI ACCESSO E CARATTERISTICHE DELLE CREDENZIALI DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERFORZE	21
II TESI.....	23
Il PROGETTO SDI.....	23
1. ATTUALE ARCHITETTURA DEL SISTEMA D'INDAGINE SDI.....	23
2. BASE DATI EVENTOCENTRICA	24
3. FUNZIONALITA' DELLO SDI.....	24
4. CONCETTO DI ANAGRAFICA UNICA PER SOGGETTI ED OGGETTI	24
5. SOTTOSISTEMI.....	25
6. TIPOLOGIE DI UTENZE	25
7. SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE DATI	26
8. CONCETTO DI ANAGRAFICA UNICA PER SOGGETTI ED OGGETTI	26
9. CONCETTO DI INTEGRAZIONE TRA DATI.....	27
10. ANALISI MODULO SDI DESCRIZIONE DELLE SEZIONI E NOTE SULLA COMPILAZIONE	29
III TESI	33
MODULO ALIMENTAZIONE	33
1. SISTEMA APPLICATIVO GESTIONE DATI E ALIMENTAZIONE IN BANCA DATI: AREA APPLICATIVA DENUNCE E FATTI SDI	33
2. AREA APPLICATIVA PROVVEDIMENTI E SEGNALAZIONI.....	39
IV TESI.....	45
INTERROGAZIONE BANCA DATI	45
1. CRUSCOTTO OPERATIVO – C.OPE	45
2. MODALITA' DI CONSULTAZIONE E ATTIVITA' OPERATIVE.....	51
3. SISTEMA APPLICATIVO UTENTE	54
4. RICERCHE GLOBALI	55
5. COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI INFORMATIVI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI.....	56
V TESI	59
SCUDO	59
1. SISTEMA SCUDO.....	59
2. INSERIMENTO INTERVENTO TRAMITE APP MOBILE.....	59

3. <i>UTILIZZO DELL'APPLICATIVO IN MODALITA' WEB</i>	60
VI TESI.....	61
COOPERAZIONI INTERNAZIONALI	61
1. <i>SCHENGEN</i>	61
2. <i>SISTEMA INFORMATIVO EUROPOL</i>	63
3. <i>CENNI SUGLI ARCHIVI DI POLIZIA</i>	64

I TESI

MODULO BASE

1. LA BANCA DATI DELLE FORZE DI POLIZIA – NORMATIVA REGOLAMENTARE

Il Centro Elaborazione Dati Interforze è costituito da un'unica struttura utilizzata dalle Forze di Polizia. Provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione delle informazioni e dei dati in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

È regolato da:

- **Legge 1 aprile 1981, n.121** “Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza” (articoli 6¹, 7, 8², 9³, 10, 11 e 12⁴) e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 8 definisce la nascita del CED interforze;
- **D.P.R. 03 maggio 1982, n.378**: Regolamento esecutivo della L.121/81 - Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 - (procedure raccolta dati, normativa tecnica e sugli accessi- vds art 15).
- **Legge 26 marzo 2001, n. 128** “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” (c.d. “pacchetto sicurezza”);
- **D.Lgs. 30.6.2003, n. 196** “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- **D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15** - Regolamento a norma dell' articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia;
- **D.Lgs. 18/05/2018, n. 51** - Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D.Lgs. 10/08/2018, n. 101**- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- **Codice Penale.**

Legge nr. 121 del 1 aprile 1981

“Nuovo ordinamento dell'amministrazione della Pubblica Sicurezza”

- Art. 6 Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha coordinamento e direzione unitaria in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette Forze di polizia.

- Art. 7 Le informazioni e i dati di cui all'articolo 6, lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da documenti che comunque siano conservati dalla pubblica amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da sentenze o provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi dell' articolo 165 - ter del c.p.p. o da indagini di polizia.
In ogni caso è vietato raccogliere informazioni e dati sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, cooperativi, assistenziali, culturali, nonché per la legittima attività che svolgano come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato dell'autorità giudiziaria.
- Art. 8 - Istituzione del Centro elaborazione dati presso il **Ministero dell'interno**, nell'ambito dell'ufficio Direzione Centrale Della Polizia Criminale. L'Art.8 individua i compiti di classificazione, analisi, valutazione e classificazione della comunicazione dei dati. Demanda a una commissione tecnica il compito di elaborare i criteri e le norme tecniche, nonché il controllo dell'attività del centro interforze.
Il CED gestisce tutti i dati e le informazioni che derivano dalle attività di prevenzione e di repressione dei reati e da quelle a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
- Art. 9 - Accesso ai dati ed informazioni e loro uso consentito agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti a forze di polizia, ufficiali di Pubblica Sicurezza e funzionari dei servizi di sicurezza e agli Agenti di Polizia Giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati.
L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al comma precedente è consentito all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.
In deroga alla legge nr. 121 anche il personale della Polizia municipale e capitaneria di porto può accedere a determinate informazioni, tassativamente indicate e con criteri definiti.
- Art. 10 – Controlli
 - 1) Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal **Garante per la protezione dei dati personali**, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
 - 2) I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
 - 3) La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
 - 4) Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

- 5) Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.

- L'art. 12 tratta la responsabilità secondo l'aspetto penale: Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni della presente legge, o al di fuori dei fini previsti dalla stessa, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

D.P.R. 03 maggio 1982, n.378

Regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni.

- ✓ Principi generali;
- ✓ Procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati

Principi generali:

- 1) La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di Finanza e gli altri Corpi di polizia forniscono all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ai fini della loro acquisizione, previa classificazione, analisi e valutazione, negli archivi elettronici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio medesimo.
La raccolta dei dati suddetti è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attività della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria. Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla correzione alla cancellazione ed all'integrazione delle informazioni e dei dati di cui al comma precedente devono in ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla citata legge e della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta.
- 2) Tutte le operazioni tecniche relative alle procedure previste nel presente decreto vengono svolte dal centro elaborazione dati.
Tutte le attività affidate dal presente decreto all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione vengono effettuate sotto la responsabilità dei funzionari dirigenti, secondo la ripartizione delle relative competenze.

Procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati (art. 5):

- 1) I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia che provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni al centro elaborazione dati sono tenuti a vigilare sulle attività di raccolta e di comunicazione delle informazioni e dei dati stessi e sono pertanto responsabili dell'immissione diretta a mezzo di terminale, nei programmi individuati a norma del precedente art. 3, di dati la cui acquisizione sia vietata dall'art. 7 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

- 2) I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia sono, altresì, responsabili dell'esatta rispondenza delle informazioni e dei dati ai documenti originali, che vanno comunque indicati secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica di cui all'art. 8, terzo comma, della citata legge.
- 3) Gli addetti tecnico-operativi del centro elaborazione dati che provvedono alla immissione delle informazioni e dei dati negli archivi elettronici sono responsabili dell'esatta rispondenza dei dati immessi a quelli loro comunicati.
- 4) La stessa responsabilità incombe agli operatori tecnici che immettono direttamente le notizie negli archivi elettronici attraverso terminali periferici o tramite il sistema integrato di elaboratori gestiti dalle forze di polizia, operanti nell'ambito delle strutture e delle finalità del centro medesimo.

Legge 26 marzo 2001, n. 128 “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” (c.d. “pacchetto sicurezza”)

La principale novità che affronta il legislatore con questa legge è di individuare con certezza chi accede in banca dati eliminando quindi l'accesso con credenziali di reparto per introdurre l'identificazione diretta dell'utente che accede in B.D. disposta con l'art. 21 facendo contestualmente espresso richiamo alle violazioni previste dall'art. 326 del c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) ed al già citato art. 12 della legge 121/1981. Nel medesimo articolo stabilisce il principio di uniformità delle modalità d'inserimento dei dati tra le differenti FFPP che alimentano il sistema aprendo sostanzialmente le porte ad una modalità diretta di immissione dei dati con applicativi che alimentano direttamente la base dati (come ad esempio il sistema di ricezione denunce) rispetto a quanto accadeva fino a quel momento, con l'inserimento differito effettuato da uffici preposti nell'ambito delle rispettive forze di polizia. Tale sistema, infatti, determinava un ritardo nell'aggiornamento oltre che ricorrenti imprecisioni dei dati. La soluzione innovativa, favorita dai progressi effettuati dai sistemi informatici di archiviazione ha quindi consentito di dare di fatto applicazione all'altro principio di tempestività introdotto da questa legge al comma 1 dell'art. 21 relativo al conferimento “senza ritardo” de “le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative”.

D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il decreto, che ha abrogato la precedente legge 675/1996 inerente la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”, a sua volta è stato parzialmente abrogato e modificato proprio nelle parti d'interesse per la gestione delle banche dati a seguito dell'adeguamento alle direttive europee ed in particolare con l'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018 che sostanzialmente lascia in vigore, per quando d'interesse per le FFPP, solo l'art. 175 del codice sulla privacy abrogando solo i primi due commi e lasciando i restanti che riguardano la modifica dell'art. 10 della legge 121/1981 relativo ai controlli sulle BBDD delle FFPP che viene posto sotto la vigilanza del Garante per la protezione dei dati personali (cd. Garante della privacy) e l'iter procedurale per il cittadino che voglia chiedere al CED Interforze “la conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e se i dati risultano trattati in violazioni di vigenti disposizioni di legge o di regolamenti, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima” 12 . 11 D.Lgs. 10/08/2018 nr. 101 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.” 12 L’art. 10 della legge 121/1981 in realtà già prevedeva la competenza del Garante nel testo originale introdotto dalla legge 675/1996. La differenza tra il testo del 1996 e quello del 2003 differisce per la previsione, al comma 3, del diverso ufficio competente a cui può rivolgersi la persona interessata alla “conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima”, prima individuata nell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione ed, attualmente, nella direzione centrale della polizia criminale avendo recepito la modifica introdotta dall’art. 4 del D.L. 45/2005. Inoltre è stato 54 E’ confermato il venir meno dell’obbligo di comunicazione nei confronti dell’interessato, qualora possa derivarne pregiudizio ad azioni od operazioni a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante. Il Codice, fermo restando la fattispecie penale prevista dall’art. 12 L. 121/81, prevedeva sia sanzioni amministrative che penali di cui le prime sono state interamente abrogate dalle modifiche normative introdotte nel 2018 e delle seconde sono rimaste attualmente vigenti fattispecie punite con la reclusione e l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza prevista dall’art. 36 c.2 e 3 c.p.:

–art. 167, trattamento illecito dei dati;

–art. 167 bis Comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;

–art 167 ter acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala;

–art. 168, falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante;

–Art. 170 inosservanza dei provvedimenti del Garante;

–Art. 171 Violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori.

D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15 - Regolamento a norma dell' articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia

Il regolamento concerne il trattamento dei dati effettuato, anche senza l’ausilio di strumenti elettronici (per cui il riferimento riguarda anche i fascicoli “P”), da organi, uffici e comandi di polizia di cui all’art. 57 del codice della privacy e con le modalità indicate all’art. 53 dello stesso codice. Introduce, oltre alle finalità di polizia per sicurezza, prevenzione e repressione reati, anche la possibilità, con procedure dedicate, di archiviazione per finalità storiche, scientifiche e statistiche, quest’ultime previa trasformazione dei dati in forma anonima. Prevede le modalità di tracciamento degli accessi tramite i file di log immutabili ed accessibili per finalità Consente il trattamento dei dati personali per esigenze temporanee o in relazione a situazioni particolari che sono direttamente correlate all’esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela

dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi specifici per i quali sono stati raccolti e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione dell'esigenza o della situazione particolare che ne hanno reso necessario il trattamento. Cessata l'esigenza o la situazione particolare, l'accesso ai dati sarà consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

L'art. 10 regola il diritto all'oblio anche per i dati delle BBDD delle FFPP prevedendo i seguenti termini con la possibilità di aumentarli di due terzi per i reati di cui agli artt. 51, c. 3 bis, 3 quater e 3 quinquies, del codice di procedura penale, 407 c. 2, lettera a) c.p.p.:

- a. dati relativi a provvedimenti di natura interdittiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della loro efficacia;
- b. dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia;
- c. dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca;
- d. dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione della pena o del reato - 8 anni dall'inoppugnabilità del provvedimento;
- e. dati derivanti da attività informativa e ispettiva svolta per le finalità di cui all'articolo 3 - 15 anni dall'ultimo trattamento;
- f. dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione - 20 anni dall'emissione del provvedimento;
- g. dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere - 20 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;
- h. dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna - 25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;
- i. dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale - 15 anni dall'ultimo trattamento;
- j. dati relativi ad attività di prevenzione generale e soccorso pubblico - 5 anni dalla raccolta;
- k. dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta;
- l. dati raccolti per l'analisi criminale e di prevenzione - 10 anni dall'elaborazione dell'analisi;
- m. dati relativi a provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri - 30 anni dall'esecuzione;
- n. dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo;
- o. dati relativi alla detenzione delle armi o parti di esse, di munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere - 5 anni dalla cessazione della detenzione;
- p. dati relativi a persone detenute negli istituti penitenziari - 30 anni dalla scarcerazione a seguito di espiazione della pena in caso di condanna - 5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione;
- q. dati relativi a persone sottoposte a misure di sicurezza detentive - 25 anni dalla scadenza del termine di efficacia della misura;
- r. dati relativi alla gestione delle attività operative - 10 anni dall'ultimo trattamento;
- s. dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria - 3 anni dalla raccolta;

t. dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell'attività operativa - 18 mesi dalla raccolta.

Viene inoltre precisata che, fermo restando in generale il divieto di raccolta dati per il solo fatto della origine razziale o etnica, fede religiosa, opinione politica, orientamento sessuale, stato di salute e delle loro convinzioni filosofiche o di altro genere o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, nonché per la legittima attività svolta come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati, resta un'attività consentita quando tali dati sono necessari per le esigenze di un'attività informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione di altri dati personali. Viene inoltre imposta una verifica dell'esattezza, aggiornamento e completezza dei dati a cura degli uffici di polizia che li detengono prima della loro diffusione al fine di evitare la circolazione di dati non conforme. Il regolamento norma inoltre le modalità di acquisizione di riprese fotografica, audio e video per le finalità di polizia connesse alla prevenzione e repressione crimini con obbligo di conservazione dei soli dati audio-foto-video ripresi necessari alle attività di polizia e con sistemi e modalità in grado di garantire il controllo delle persone autorizzate ad accedervi e, qualora inserite su reti informatiche, l'utilizzo di sistemi in grado di impedire l'accesso abusivo. All'art. 26 e ss. Viene regolamentata inoltre la possibilità, per chiunque, di verificare la sussistenza di dati che lo riguardano tramite presentazione, anche in forma telematica, di una istanza diretta all'ufficio di polizia ove si presume siano detenuti i dati, imponendo di fornire entro trenta giorni la determinazione assunta che potrà essere omessa solo nel caso in cui possa determinarsi un pregiudizio per azioni o operazioni a tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza dello Stato, la persona interessata o i diritti e le libertà di terzi, che dovrà essere comunicato formalmente al garante. L'interessato potrà comunque adire al Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento per effettuare accertamenti e ordinare l'aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima. Tali attività sui dati potranno essere compiuti in autonomia dall'ufficio di polizia che viene a conoscenza della controversia instaurata davanti l'autorità giudiziaria provvedendo all'adeguamento dei dati e dandone comunicazione all'A.G..

D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 - Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio

Il provvedimento, si applica, al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, svolti dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, con esclusione dei trattamenti relativi alle attività concernenti la sicurezza nazionale e di quelle effettuate da istituzioni, organi, uffici ed agenzie dell'unione europea. Apparentemente simile al DPR 15/2018 in realtà regola la medesima materia nelle relazioni intraeuropee. Nel recepire la direttiva europea, rispetto al DPR 15/2018, prevede la possibilità per l'interessato di rivolgersi per la verifica dei dati anche al Garante e riconosce, in caso di accertata violazione nel trattamento, il

diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, a norma dell'art. 82 del regolamento dell'Unione Europea. L'art. 48 c.2 estende il controllo da parte dei privati con le modalità di cui all'art. 10 della legge 121/1981, non solo sui dati destinati a confluire nella BBDD delle FFPP, ma su tutti i “dati trattati 57 con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all' articolo 16 della predetta legge n. 121 del 1981”. Sono altresì introdotte nuove sanzioni amministrative e illeciti penali.

D.Lgs. 10/08/2018, n. 101- Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Il provvedimento di fatto provvede ad apportare corposi aggiornamenti alle parti II e III ed all'allegato A del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per cui si rimanda al testo vigente commentato nella relativa trattazione.

Codice Penale

Oltre alle violazioni osservate nelle citate normative speciali, sussistono fattispecie di reato previste dal codice penale che tutelano la sicurezza ed il corretto utilizzo dei dati in possesso delle FFPP da intendersi non solo limitatamente allo SDI ma, come già stabilito dal DPR 15/2018 e dalle novità introdotte dal D.Lgs. 101/2018 al codice della privacy, anche a tutti i dati disponibili presso le FFPP ed afferenti a persone fisiche ed attività di Polizia, all'uopo, oltre quanto detto, si richiama l'attenzione ai divieti previsti dagli artt. 114 e 115 c.p..

2. TIPOLOGIE DI REATI CONNESSE ALL'USO IMPROPRIO DELLO SDI

La Legge 18 marzo 2008, n.48, recante la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001 modifica l'articolo 635 del Codice Penale introducendo i reati di danneggiamento di informazioni, dati, programmi e sistemi informatici. In particolare, relativamente ai dati e sistemi di pubblica utilità, quale la Banca Dati Interforze, si segnalano i seguenti:

- art. 635 ter relativo al danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 635 quinquies relativo al danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità.

Particolare rilevanza assume *l'articolo 615 ter* inerente l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, in considerazione dell'ormai consolidata giurisprudenza che ne riconosce l'applicazione non solo nel caso in cui chi accede sia completamente privo di autorizzazione, ma anche nella ipotesi in cui l'accesso sia effettuato, ancorché autorizzato, in violazione delle norme e delle limitazioni imposte sull'uso del sistema che costituisce l'ipotesi configurabile anche per gli appartenenti alle Forze di Polizia che accedono al Sistema usando le

credenziali proprie ma senza rispettare le norme e le regole sugli accessi imposte dal Funzionario/Ufficiale responsabile

Art. 615 ter c.p. *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”.*

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

La norma in esame punisce quindi l'accesso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto e costituisce illecito penale.

Se invece chiede di conoscere il contenuto, l'obbligo di riferire è per legge esclusivamente dato all'ufficio della Direzione Centrale. Può sempre presentarla a qualsiasi ufficio.

La legge ridefinisce la tutela giurisdizionale attribuendo le controversie al Tribunale del luogo dove risiede il Titolare del trattamento, dunque per dati trattati dalle forze di polizia risulta competente il Tribunale Civile di Roma, individuato come titolare del trattamento il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

3. SISTEMA DI CONTROLLI – RESPONSABILITA'

Il potere di consultazione della Banca Dati è circoscritto alle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ovvero di prevenzione e repressione dei reati, e pertanto, ogni motivazione che esuli da tali esigenze espone l'utente a responsabilità di carattere penale, anche nelle ipotesi colpose. Al riguardo, al fine di prevenire eventuali episodi di indebito accesso alla Banca Dati e/o di illecita comunicazione a terzi delle informazioni in essa contenute, è ritenuta necessaria ed importante una costante ed incisiva azione da parte dei comandanti a tutti i livelli:

- di sensibilizzazione nei confronti dei militari dipendenti;
- di controllo sulle attività compiute dal personale abilitato;
- di riduzione del numero degli utenti autorizzati limitandolo a quelli che ne fanno un effettivo utilizzo.

In tale quadro, è stato reso disponibile Capi Ufficio/Comandanti di Reparto, in qualità di “Funzionari/Ufficiali responsabili SDI” un applicativo, denominato “Statistica del Personale” che permette di conoscere, in termini statistici mediante report, il numero degli accessi del personale dipendente e gli elementi di dettaglio delle consultazioni effettuate. E’ possibile, altresì, richiedere al CED Interforze il tracciamento (“LOG”) degli accessi effettuati dagli utenti, sia per riscontrare richieste avanzate nel senso dall’autorità giudiziaria, sia per accertare, in presenza di sospette irregolarità, eventuali abusi da parte del personale abilitato. Il controllo è obbligatoriamente eseguito trimestralmente a cura del funzionario/Comandante di Reparto retto da ufficiale su tutti gli utenti attivi dipendenti. Nel caso questa verifica non venga eseguita, allo scadere del trimestre sarà disabilitata l’utenza del funzionario responsabile e di tutti gli utenti da lui dipendenti.

Le singole utenze decadono, vengono revocate o sospese altresì:

- decorsi 90 giorni dall’ultimo accesso, l’utente rimane nel sistema ma non gli è consentito l’accesso e per il ripristino sarà necessaria l’autorizzazione rilasciata al Focal Point provinciale dal capo Ufficio/Comandante di Reparto da cui l’utente sospeso dipende;
- trascorsi 180 giorni dall’ultimo accesso. In tal caso l’utenza verrà definitivamente cancellata e per riaccreditare l’utente sarà necessario ripetere la procedura di rilascio delle credenziali d’accesso;
- in caso di malattia o assenza prolungata dal servizio, commissione di reati e provvedimenti nei confronti dell’utente. Il funzionario responsabile sospenderà il profilo tramite il Focal Point Provinciale;
- in caso di o trasferimento e/o cambio di incarico del personale abilitato siano indirizzate anche ai ‘Focal Point’ competenti (circ. n. 1760/122-48-123-1-1973 in data 24/05/2006 dell’Uff. Operazioni del C.do Generale e circ. 1760/122-80-1-1973 in data 18/12/2013 dell’Uff. Operazioni del C.do Generale). L’accesso allo SDI non è automaticamente consentito a coloro i quali hanno conseguito l’abilitazione, essendo rimessa la decisione alle valutazioni discrezionali del funzionario responsabile che dovrà valutarne l’effettiva esigenza rispetto alla necessità di sicurezza del sistema informatico.

4. BANCA DATI E TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento effettuato dall’Arma dei Carabinieri

a. Generalità

Le caratteristiche, i compiti, le prerogative e le dipendenze dell’Arma trovano essenziale definizione nella legge n. 78 del marzo 2000 e negli articoli ancora vigenti del Regolamento Organico del 1934.

L’Arma dei Carabinieri nella duplice veste di forza militare e di polizia e di amministrazione pubblica, assicura, attraverso le sue unità organizzative, l’espletamento di molteplici attività che comportano il trattamento di dati personali sia per finalità operative, sia per esigenze gestionali dell’Istituzione.

Lo strumento principale del trattamento dei dati è costituito dal carteggio, insieme della corrispondenza originata e ricevuta dalle unità organizzative dell’Arma, principalmente in forma di documenti cartacei e, sempre più, informatici.

Il Comando Generale ha dettato le misure organizzative per la trattazione e la protezione dei dati personali con due distinte circolari:

- la n. 1128/28-126-6-1997, datata 02.07.2019, dell’Ufficio Operazioni, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di

prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali;

- la n. 123/26-1-2018, datata 10.01.2020, dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, con riguardo al trattamento dei dati personali con finalità diverse da quelle di polizia o per ragioni di giustizia.

b. Finalità e tipologie

L'Arma dei Carabinieri, come accennato, effettua diversi trattamenti di dati personali, che possiamo distinguere in due grandi gruppi:

- uno riconducibile a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o all'esecuzione di sanzioni penali, la cui trattazione è regolata dal D.lgs. 51/2018;
- l'altro finalizzato ad altre esigenze di carattere amministrativo, connesse all'esercizio delle restanti funzioni (es. pubblico soccorso, protezione civile, ecc.), e di gestione del personale (ex art. 1507 del D.lgs 66/2010 "Codice dell'Ordinamento militare"), la cui trattazione è disciplinata dal Reg. (CE) 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003.

La liceità del trattamento dei dati da parte dell'Arma trova pertanto la sua giustificazione:

- da un lato, nell'esecuzione dei compiti "ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica" (art. 5 D.lgs 51/2018);
- dall'altro nelle condizioni elencate nell'art. 6 del Regolamento, tra le quali sono ricomprese le necessità di "adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento...di salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica.... di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il titolare..".

Per ciò che concerne il **diritti dell'interessato**, inoltre, va evidenziato che:

- in generale (art. 23 Reg.), "il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all'articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 (trasparenza, informazione, accesso, rettifica, cancellazione, ecc., ndr), qualora tale limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
 - a)** la sicurezza nazionale;
 - b)** la difesa;
 - c)** la sicurezza pubblica;
 - d)** la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
 - e)** altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell'Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
 - f)** la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;

- g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
 - h) una funzione di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
 - i) la tutela dell'interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
 - j) l'esecuzione delle azioni civili”.
- in particolare (art. 14 D.lgs. 51/2018), per ciò che concerne i “dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale”, i diritti dell’interessato nell’ambito di un procedimento penale sono disciplinati ai sensi degli art. 116 e 130 del codice di procedura penale, ovvero “possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di:
 - a) non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza;
 - b) tutelare la sicurezza pubblica;
 - c) tutelare la sicurezza nazionale;
 - d) tutelare i diritti e le libertà altrui”.

E’ doveroso sottolineare che la gestione dei dati personali:

- anche a fini operativi, soggiace al rispetto dei principi di «liceità, correttezza e trasparenza», di «limitazione della finalità», di «minimizzazione dei dati» (cioè di adeguatezza, pertinenza e limitatezza degli stessi) di «esattezza», di «limitazione della conservazione» e di «integrità e riservatezza» (art. 3 del D.lgs. 51/2018 e art. 5 del Reg. 2016/679);
- prevede l’adozione di **misure di sicurezza** per evitare i rischi di perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.

Per ciò che concerne il **periodo di conservazione** dei dati raccolti e presenti agli atti dell’Arma si dovrà fare riferimento ai termini stabiliti nei “Registri delle attività di trattamento” (notificati al Garante e allegati alle richiamate circolari) in relazione alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari disciplinati le singole varie materie o, comunque, sino al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie. E d’uopo precisare, inoltre, che i dati raccolti e trattati in riferimento ad attività di p.g. e/o per motivi di polizia devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 51/2018 e, comunque, devono essere cancellati decorsi i termini di cui all'art. 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15.

2. Soggetti del trattamento

Il titolare del trattamento è stato individuato nell'Arma dei Carabinieri rappresentata dal Comandante Generale.

I responsabili del trattamento nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale si identificano, in linea di massima, con i Comandanti dei reparti (anche in sede vacante o interinali), fino al livello Stazione, in ragione della responsabilità ad essi attribuita anche in ordine alla comunicazione all'esterno di notizie e di informazioni. Per le restanti organizzazioni, di massima, coincidono con il Comandante di Corpo, i quali rispondono del trattamento dei dati operato presso i propri uffici e le articolazioni direttamente dipendenti. Le citate circolari, inoltre, prevedono che i responsabili designati individuino **i militari autorizzati al trattamento** dei dati personali per finalità di polizia, in ragione dell'incarico ricoperto, i quali sono tenuti alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia.

3. Compiti dei responsabili del trattamento

I **responsabili** del trattamento, per l'organizzazione territoriale, sono individuati nei comandanti. I designati, oltre a garantire l'osservanza dei doveri previsti per il personale autorizzato al trattamento dei dati personali, svolgono i seguenti compiti e funzioni:

- *rispettare e far rispettare* il Regolamento (CE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali;
- *rispettare e far rispettare* il D.Lgs. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni;
- *rispettare e far rispettare* le disposizioni di cui al D.Lgs. 51/2018 e al D.P.R. 15/2018, concernenti i trattamenti per finalità di polizia;
- *rispettare e far rispettare*, nello svolgimento delle attività di competenza, le misure organizzative e tecniche adottate per garantire la sicurezza dei trattamenti, ai sensi degli artt. 32 del Regolamento (CE) 2016/679 e 25 del D.Lgs. 51/2018, nonché le disposizioni di cui alla circolare n. 1128/28-126-6-1997, datata 2 luglio 2019, del Comando Generale – II Reparto – SM – Ufficio Operazioni;
- *accertare* che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 51/2018;
- *assicurarsi* che i dati personali oggetto di trattamento siano conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per le finalità di polizia di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 51/2018 e comunque non eccedente i termini massimi di conservazione fissati dall'art. 10 del D.P.R. 15/2018;
- *proporre* all'Ufficio Operazioni, per conto del Titolare del trattamento, l'adozione dei provvedimenti connessi con l'esercizio dei diritti dell'interessato (informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione), di cui al Capo II del D.Lgs. 51/2018;
- *informare* il Responsabile della Protezione Dati, per il tramite dell'Ufficio Operazioni, in merito alle segnalazioni pervenute dagli interessati con riferimento agli aspetti connessi con le prescrizioni della disciplina di settore, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza;
- *osservare e far osservare* le procedure delineate per garantire l'esercizio dei diritti dell'interessato e per la segnalazione dei casi di violazione dei dati personali (data breach);

- *rispettare* e far rispettare i provvedimenti resi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati per finalità di polizia;
- *rendere* edotto il personale direttamente dipendente in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente in materia;
- *adottare* eventuali disposizioni di dettaglio in tema di trattamento di dati personali per finalità di polizia indirizzate al personale dipendente in relazione allo specifico settore di competenza.

4. Misure di sicurezza

La legge impone al Titolare del trattamento di adottare idonee misure organizzative e tecniche per la tutela dei dati personali dallo stesso gestiti. La peculiarità delle funzioni affidate ai militari dell'Arma, pertanto, impone l'individuazione di specifiche procedure per garantire il rispetto della sicurezza dei dati in qualsiasi tipo di trattamento. Nelle more del completamento delle disposizioni di dettaglio per l'intera materia, si dovrà fare riferimento alle prescrizioni per la gestione della sicurezza dell'infrastruttura telematica dell'Arma (Pubb. N. P-7 Ed. 2003), alle misure di sicurezza per la trattazione e la custodia del carteggio classificato (regolato dalla pubblicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri "PCM ANS/2006") e alle misure di sicurezza espressamente elencate nei Registri delle attività di trattamento.

Di massima:

- **per i trattamenti effettuati con sistemi diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati**, ossia utilizzando il carteggio tradizionale, classificato, ordinario e permanente, su supporto cartaceo:
 - i dati personali devono essere custoditi in archivi non accessibili al pubblico e fruibili solo al personale autorizzato al trattamento, individuato in base all'incarico ricoperto e limitatamente alle finalità per le quali i dati sono raccolti (in caso di carteggio classificato, oltre al possesso di abilitazione NOS, dovranno essere attuate le previste misure di sicurezza fisica della documentazione);
 - gli atti e i documenti devono essere conservati in archivio, quelli in trattazione devono essere restituiti al termine delle operazioni;
 - i dati sensibili e giudiziari devono, possibilmente, essere conservati in archivi separati o comunque ad accesso controllato;
 - i supporti non informatici, contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali sensibili devono essere custoditi e conservati con le stesse modalità previste per i dati medesimi;
 - per la trasmissione per le vie ordinarie postali o a mezzo corriere di elenchi, carte e documenti contenenti dati personali devono essere adottate adeguate misure per la tutela della riservatezza. Nel caso di dati sensibili o giudiziari che non siano consegnati o notificati direttamente al destinatario devono essere utilizzati plichi chiusi.
- **trattamenti effettuati con strumenti elettronici o comunque automatizzati**:
 - le riprese audio – video operate nei servizi di controllo del territorio e di o.p. saranno accessibili al personale specificatamente individuato, in ragione delle mansioni svolte e, a fine servizio, devono essere trasferiti su uno spazio di archiviazione dedicato, il cui accesso è riservato esclusivamente ad un numero

limitato di operatori che svolgono compiti di disposizione, supervisione e coordinamento dei servizi e trattano gli atti redatti dagli operanti (ordini di servizio e atti di polizia giudiziaria);

- in generale, l'accesso agli archivi telematici viene effettuato mediante parola chiave (password) ovvero mediante codice identificativo personale;
- in caso di procedure automatizzate occorrerà porre particolare attenzione: sull'obbligo di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato al fine di impedire l'accesso alle stesse da parte di personale non autorizzato nonché di sostituire periodicamente la parola chiave assegnata, secondo il disciplinare tecnico.

Per gli incaricati del trattamento dei dati della banca dati delle FF.PP. sono previste speciali abilitazioni (badge) e una rigorosa regolamentazione dell'accesso differenziato ai vari archivi, secondo le direttive interforze elaborate dal Dip.to di P.S..

5. Accesso ai dati trattati dai Comandi Arma.

Il Comando Generale dell'Arma ha indicato le procedure di dettaglio da osservare per fornire la risposta all'interessato che intenda esercitare i propri diritti di:

- **conferma dell'esistenza** di un trattamento in corso di dati personali che lo riguardano;
- **accesso alle informazioni** e, se del caso, di **portabilità** delle stesse;
- **rettifica/integrazione** dei dati inesatti/incompleti;
- **cancellazione**, quando il trattamento si pone in contrasto con i principi applicabili al trattamento, quando sia illecito e in ogni altro caso previsto dalla legge;
- **limitazione** del trattamento, con riferimento alla sola conservazione, quando l'esattezza dei dati contestata dallo stesso interessato non può essere accertata dal titolare del trattamento oppure se i dati devono essere conservati a fini probatori;
- **opposizione** al trattamento.

Le procedure per l'esercizio dei citati diritti sono disciplinate dalle circolari di cui al precedente par. 3, lett. a, le quali prevedono che le istanze possano essere inviate direttamente o tramite qualsiasi unità organizzativa che le abbia ricevute a:

- **l'Ufficio Operazioni** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel caso di dati trattati ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o all'esecuzione di sanzioni penali;
- **l'Ufficio Relazioni con il Pubblico** del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nelle restanti ipotesi (attraverso la compilazione del modulo allegato alla circolare).

In particolare le istanze:

- devono essere sottoscritte dalla persona interessata in presenza dell'operatore addetto dell'organo, ufficio o comando di polizia, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità;
- possono essere presentate, anche per via telematica con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- se delegate a terzi per la presentazione, dovranno essere integrate dalla procura/delega corredata dalla copia di un documento di identità del delegato.

I citati Uffici centrali, individuata l'unità organizzativa competente per il trattamento, acquisisce i necessari elementi per fornire riscontro al richiedente, senza ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta. L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità di cui agli articoli 141, 142 e 143 del D.Lgs. 196/2003. Un cenno a margine è doveroso per i dati trattati attraverso le Banche Dati delle Forze di Polizia, per le quali il titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

La legge consente a chiunque di richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardino, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultino trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, di chiederne la cancellazione o trasformazione in forma anonima (art. 10, comma 3, legge 121/1981).

Laddove l'interessato venga a conoscenza dell'esistenza di tali informazioni, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al Tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi (art. 10, comma 5, legge 121/1981). Ovviamente, al richiedente non saranno comunicati dati che potrebbero pregiudicare operazioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, informando di tale aspetto il Garante privacy (art. 10, comma 4, legge 121/1981).

Il diritto di accesso alle informazioni e quelli ad esso connessi possono essere esercitati compilando la modulistica scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno, da trasmettere anche a mezzo PEC, al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale della Polizia Criminale.

5. STRUTTURA DELLA BANCA DATI FINO AL 2001

La Banca Dati, intesa come insieme organizzato delle informazioni raccolte e memorizzate nelle strutture elaborative del CED interforze, è diventata un ingente patrimonio informativo, alimentato in tempo reale per la quasi totalità dei dati. Dopo la sua costituzione nel 1981, la Banca Dati ha subito profonde evoluzioni, in particolare nel 2001 con l'avvio del Sistema di Indagine (SDI), che ha radicalmente cambiato l'organizzazione delle informazioni, nonché le modalità di accesso e di gestione. Tutti gli schedari sono stati "migrati" dalla vecchia Banca Dati, diventando operativi nella nuova struttura con una nuova organizzazione dei dati. Gli archivi, invece, sono ancora memorizzati nella vecchia struttura e l'accesso ad essi avviene secondo la vecchia modalità (con badge, da parte di operatori abilitati), ma verrà gradualmente modificato, tramite l'introduzione della CMCC (carta multi-servizi) per l'Arma.

Il sistema, inizialmente organizzato su schedari e archivi, prevedeva due principali tipologie di dati:

- **Schedari**, che contenevano informazioni sintetiche e strutturate riguardanti argomenti specifici (anagrafica armi, possessori armi, persone da ricercare o controllare, cessioni immobili, persone sottoposte a controllo, ecc.), accessibili tramite credenziali di reparto.
- **Archivi**, che memorizzavano informazioni analitiche, relative a persone, organizzazioni ed eventi, utili per l'attività di prevenzione e repressione dei reati.

Questi archivi erano prevalentemente a testo libero e riguardavano la criminalità comune e organizzata, nonché la criminalità terroristica ed eversiva. I dati erano utilizzati per le attività d'indagine e avevano un elevato grado di riservatezza, con accesso tramite badge personale, riservato a specifici reparti, mentre il 4° livello era destinato alla magistratura.

Gli archivi erano suddivisi in 4 livelli:

- **1° livello:** Archivi relativi a armi e passaporti.
- **2° livello:** Archivi relativi alla criminalità comune e organizzata.
- **3° livello:** Archivi relativi alla criminalità terroristica ed eversiva.
- **4° livello:** Archivi contenenti informazioni provenienti dalla magistratura, secondo quanto disposto dall'art. 118 c.p.p. e dall'art. 165 ter dell'abrogato c.p.p., riguardanti reati contro la personalità dello Stato e reati di particolare rilevanza (omicidio, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione mafiosa).

Le informazioni nei livelli 2 e 3 non erano coperte da segreto istruttorio, mentre gli archivi di 4° livello erano soggetti a tale vincolo. Gli archivi venivano aggiornati principalmente dagli Uffici centrali della Direzione Centrale della Polizia Criminale (Criminalpol), della Direzione Centrale Polizia di Prevenzione (DCPP) e della Direzione Centrale Servizi Antidroga (DCSA), con terminali dotati di lettori di badge.

6. I SOGGETTI AUTORIZZATI AD ACCEDERE ALLA BANCA DATI

Attualmente, l'abilitazione al Sistema di Documentazione Investigativa (SDI) è riconosciuta a tutto il personale che ha completato il relativo corso e che dispone di credenziali ('userid' e 'password' strettamente personali). L'accesso al sistema non è automatico, ma è sottoposto all'autorizzazione del funzionario responsabile diretto, da cui l'utente dipende. Per l'Arma, tale responsabile è rappresentato dal primo livello di Comando, retto da un ufficiale, dal quale dipende il militare. L'utente può utilizzare tutte o parte delle funzionalità, in base al 'profilo utente' attribuitogli, in relazione al proprio incarico e ruolo (ufficiali o agenti di P.G.).

Sono state distinte due esigenze:

- L'esigenza più prettamente **investigativa**, che privilegia l'attività di analisi e richiede riscontri completi e analitici.
- L'esigenza **operativa**, che, nell'espletamento del "*controllo del territorio*", richiede riscontri immediati e sintetici, dopo aver impostato i criteri di ricerca attraverso un apposito pannello chiamato "cruscotto operativo".

Il profilo **operativo** risponde alla prima esigenza ed è riservato agli agenti e ufficiali di P.G. Esso consente di effettuare interrogazioni di sintesi sui dati. Il profilo "utente investigativo" è quello che consente l'accesso a un numero maggiore di dati, anche in forma aggregata e approfondita, con visibilità sui dati storici, e quindi fornisce una visione più analitica. Questo profilo è riservato agli ufficiali di P.G. effettivi a reparti che svolgono attività di P.G. e P.S. La visione dei dati per

l'operatore di Centrale Operativa è ancora più limitata, in quanto ha accesso solo ai dati di sintesi relativi a provvedimenti in atto. Per tale motivo, la conoscenza dei precedenti di polizia storicizzati è preclusa all'operatore di Centrale Operativa.

Esiste infine un ulteriore livello, riservato esclusivamente per valutazioni di tipo statistico, a cui accede il personale che effettua rilevazioni sull'andamento dei fenomeni criminali e sull'efficienza dei servizi d'istituto.

GLI UTENTI CED



Hanno diritto ad accedere:

- IL PERSONALE DELLE 4 FORZE DI POLIZIA;
- IL PERSONALE DI POLIZIA DEGLI ORGANISMI INTERFORZE;
- PERSONALE CIVILE DELLE PREFETTURE - UFFICI ANTIMAFIA;
- POLIZIA MUNICIPALE E CAPITANERIE DI PORTO

L'immissione dei dati propri e di quelli provenienti da altre Amministrazioni, è prerogativa esclusiva di:

- Polizia di Stato;
- Arma dei Carabinieri e Corpo Forestale;
- Corpo della Guardia di Finanza;
- Polizia Penitenziaria.

Agli agenti della Polizia Municipale addetti ai servizi di polizia stradale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, viene consentito di accedere allo schedario dei veicoli rubati operante presso il CED, con restrizione tuttavia dei dati accessibili, ai soli dati relativi ai veicoli e non ai soggetti. Agli impiegati civili, in servizio presso le Prefetture, è consentito ai fini degli accertamenti di cui alla L. 575/65 (soggetti destinatari di misure di prevenzione antimafia) e solo per i dati inerenti a tali attività.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di Porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi.

7. MODALITA' DI ACCESSO E CARATTERISTICHE DELLE CREDENZIALI DEL SISTEMA INFORMATIVO INTERFORZE

Al fine di rispettare le norme sulla protezione dei dati, il sistema individua in modo univoco la persona che effettua operazioni di immissione e di interrogazione della Banca Dati.

Il *Focal Point* di riferimento, in esecuzione alle disposizioni impartite con la richiesta formale di autorizzazione del Capo Ufficio/Comande di Reparto – Responsabile SDI (art. 11 della legge 121/1981 - art. 9 D.P.R. n° 378/1982), genera le credenziali di accesso al S.I.I. per il personale dipendente, utilizzando l'applicazione dedicata della “*Gestione Sicurezza*”.

Nei campi richiesti dall'applicazione, verranno digitati i dati personali dell'utente riportati nel modulo di autorizzazione debitamente compilato e firmato. Per tale motivo ad ogni utente sono associati un user-id e una password. Inoltre, l'abilitazione di un utente per l'accesso in banca dati può essere “personalizzata” mediante l'associazione al suo profilo delle sole applicazioni necessarie, stabilite in funzione delle mansioni svolte.

Ciò consente il rispetto della non eccedenza delle informazioni visualizzate rispetto alle funzioni assegnate (PRINCIPIO DELLA NON ECCEDENZA = visibilità dei dati e relative abilitazioni limitate ai compiti svolti dal personale di un dato comando).

USER-ID

La USER-ID è composta da 8 caratteri alfanumerici, per cui viene indicato con il:



- primo carattere la forza di polizia (**C** per Carabinieri, **P** per Polizia di Stato, **G** per Guardia di Finanza, **T** per Polizia Penitenziaria, etc);
- secondo, terzo e quarto carattere le prime tre lettere del **Codice Fiscale**;
- quinto e sesto carattere **l'anno di nascita**;
- settimo carattere il **mese di nascita** (Agenzia delle Entrate)
- ottavo carattere un carattere alfanumerico **generato casualmente**.

PASSWORD

Al primo accesso devono essere “SBLOCCATE” dal *Focal Point* operando un “reset” delle credenziali, di conseguenza la password sarà uguale all'user-id.

Successivamente, quando viene richiesto di inserire la nuova password, deve essere inserito un codice alfanumerico che sia costituito da 8 a 20 caratteri alfanumerici.

- Ogni **60 giorni** il sistema richiede la modifica della password e a seguito di ciò controlla che la nuova password inserita non sia uguale a quelle utilizzate negli ultimi quattro “*cambio password*”.
- Ogni **90 giorni** di non accesso al sistema tutte le credenziali di tutti gli utenti vengono bloccate. Il ripristino è a cura del Focal Point /operativo-provinciale.

CARATTERISTICHE DEL CODICE UFFICIO

RM C S 2 7

Il CODICE UFFICIO è formato da sei caratteri alfanumerici:

- il primo e il secondo carattere identificano la provincia dell'ufficio
- il terzo carattere identifica la forza di polizia
- il quarto carattere identifica le categorie proprie delle FF.PP (S=stazione, C=compagnia, G=gruppo, P=provinciale, Q=questura, etc..)
- il quinto e sesto carattere alfanumerico identificano l'ufficio/comando sul territorio.

II TESI

II PROGETTO SDI

1. ATTUALE ARCHITETTURA DEL SISTEMA D'INDAGINE SDI

L'architettura tecnologica del CED interforze è costituita da un sistema di elaborazione centralizzata, con un elaboratore centrale dislocato a Roma, presso il Ministero dell'Interno, e postazioni remote presso i reparti centrali e periferici delle Forze di Polizia. L'Arma accede alla Banca Dati attraverso postazioni fisse e mobili, rappresentate da *personal computer* collegati alla rete Intranet dell'Arma o da postazioni isolate, installate presso i reparti della linea territoriale, fino a livello Stazione, dell'Organizzazione Speciale e della Polizia Militare.

Nel nuovo Sistema SDI, l'accesso è rivolto a:

- **Utenti operativi** - Necessita di informazioni sintetiche e immediate sulle azioni da intraprendere (es. la pattuglia che esegue il controllo di un veicolo o l'ufficio che deve rilasciare una autorizzazione di P.S.) - C.Ope. - Interrogazione di Sintesi.
- **Utenti investigativi** - Ricerca ed analizza le relazioni tra i dati acquisiti tramite strumenti che consentono anche la visibilità delle informazioni «storiche» - Sistema Utente Investigativo.
- **Utente direzionale** - Necessita di informazioni di tipo statistico per le attività di analisi dei fenomeni criminosi, direzione e pianificazione - Sistema di Supporto alle Decisioni.

Gli “*Schedari di P.G. della Banca Dati Interforze*” non erano più pienamente rispondenti alle esigenze di un'utenza sempre crescente; la loro architettura di dati, la gestione, i processi di elaborazione e memorizzazione andavano rivisti con urgenza, per limiti connessi a:

- limitata affidabilità dei dati, poco aggiornati in quanto frutto di inserimenti non tempestivi, poco controllati in fase di immissione per ciò che riguarda il loro contenuto e, spesso, talmente datati da non presentare alcuna valenza informativa;
- mancanza di integrazioni tra le informazioni presenti negli Schedari, negli Archivi e nelle Basi Informative Esterne;
- livello di servizio non adeguato, nei tempi di risposta, alle esigenze delle attività operative e investigative; sicurezza, per l'impossibilità di un'identificazione univoca dell'operatore (presenza di “*password*” di gruppo, identificato come “reparto”);
- insufficiente potenza elaborativa, memorie di massa sature ed architetture hardware obsolete.

Per superare i suddetti punti di criticità, in seno all'Ufficio di Coordinamento e Pianificazione F.P. è stato concordato di ristrutturare il sistema informativo del C.E.D. interforze mediante il **progetto SDI** (Sistema di Indagine), reso operativo nel 2001.

2. BASE DATI EVENTOCENTRICA

La soluzione ha comportato il rifacimento degli “*schedari*”, con un approccio del tipo “*eventocentrico*”, cioè non più rivolto al singolo reato, ma all’intera azione criminale o d’interesse delle Forze di Polizia che si svolge lungo un percorso spazio-temporale ben definito e dove gli oggetti e i soggetti sono trattati in modo integrato. Per tale ragione ogni accadimento di interesse per le forze di polizia genera una comunicazione in SDI ossia un flusso di informazioni che andranno a costituire la base dati organizzata e strutturata del sistema d’indagine. I dati inseriti nel sistema sono strutturati e organizzati.

3. FUNZIONALITA’ DELLO SDI

Il Sistema D’Indagine (SDI), dà la possibilità di mettere in correlazione:

- Tipi Fatto/Eventi
- I soggetti (attivo, passivo, ecc.)
- Altre informazioni attinenti

Vi sono **soggetti** (persone fisiche e giuridiche) e **oggetti** (censiti o non censiti in banca dati).

- **Persone fisiche:** identificati in modo univoco in banca dati indicando i dati anagrafici e altri dati tipo numero di telefono, professione;
- **Persone giuridiche:** identificati in modo univoco in banca dati indicando Ragione sociale, P.IVA/codice fiscale, luogo sede, indirizzo sede;
- **Oggetti censiti:** identificati in modo univoco in banca dati: documenti, titolo effetto, banconota, veicolo, targa, arma, container, materiale informatico, etc..
- **Oggetti non censiti:** non identificati in modo univoco in banca dati ma di interesse per le FF.PP.: cellulari, opere d’arte, gioielli, pellicce etc..

4. CONCETTO DI ANAGRAFICA UNICA PER SOGGETTI ED OGGETTI

Quando un soggetto od oggetto censito viene inserito per la **prima volta** in SDI, il **sistema crea una “anagrafica unica” alla quale è associato un Ruolo** (attributo che accompagna sempre un Soggetto/oggetto Censito). Le successive comunicazioni produrranno un aggiornamento di questo ruolo perché già entrato in precedenza in banca dati.

- Anagrafica unica relativa a soggetti
 - **Persone fisiche:** cognome, nome, cognome data di nascita, luogo di nascita. Il nome è sempre obbligatorio, salvo per i soggetti nati in alcune Nazioni e cioè: Egitto, Pakistan, Marocco, Malesia, Bangladesh, Sri Lanka, India Libia, Indonesia;
 - **Persone giuridiche:** ragione sociale, P.IVA/Cod. Fiscale.

- Anagrafica unica relativa a oggetti censiti
 - **Armi:** matricola, fabbrica, tipo, calibro
 - **Veicolo:** fabbrica, modello, telaio

5. SOTTOSISTEMI

Il Sistema Automatico d'Indagine è stato organizzato e strutturato in sottosistemi applicativi, le cui caratteristiche e ragioni di utilizzo fanno riferimento a tre macro attività svolte dalle Forze di Polizia:

- attività operativa, nella quale sono ricompresi i processi di acquisizione delle informazioni necessarie alle attività di controllo del territorio, nonché i processi di consultazione delle informazioni finalizzati all'operatività immediata, caratterizzati da sinteticità, chiarezza di contenuti, semplicità di interrogazioni.
- attività investigativa, nella quale sono ricompresi i processi necessari ad un utente specializzato a svolgere le proprie attività investigative. Tali processi non presentano criticità nei tempi di risposta, ma devono attenersi a criteri di completezza informativa e di dinamicità nelle tipologie di richiesta.
- attività statistica, nella quale sono ricompresi i processi necessari volti a soddisfare esigenze di tipo statistico. È necessario evidenziare tuttavia che disponendo di una base dati di tipo "atomico", risulta semplice aggregare gli stessi in qualsiasi momento in funzione delle singole esigenze.

6. TIPOLOGIE DI UTENZE

Il Sistema di Indagine (S.D.I.) si rivolge sostanzialmente a **tre diverse tipologie di accesso** effettuato da **utenti** (riconosciuti dal sistema, al momento dell'accesso, in base al profilo loro associato) che svolgono esclusivamente o congiuntamente altrettante attività di tipo:

- **Operativo**: sono utenti che, operando direttamente sul territorio, soprattutto per attività di prevenzione, effettuano operazioni di sorveglianza, identificazione e controllo ed hanno quindi la necessità di avere a disposizione uno strumento semplice ed affidabile, che sia in grado di rispondere alle richieste in modo rapido, con una rappresentazione delle informazioni mirato ad evidenziare i provvedimenti a carico con le indicazioni sulle eventuali azioni da intraprendere. **[Cruscotto Operativo]**
- **Investigativo**: sono quegli utenti che hanno come finalità l'attività di indagine per la repressione dei reati. Operano al verificarsi del reato, spesso su delega dell'autorità giudiziaria, e necessitano quindi di un sistema che sia in grado di integrare e correlare i vari dati, che permetta una ricerca investigativa su tutto il patrimonio informativo esistente e che faciliti la redazione di un "fascicolo investigativo". Normalmente la loro attività mira ad individuare elementi correlati al fatto che possano condurre con una serie di collegamenti all'individuazione del possibile autore del reato. **[Sistema Utente Investigativo]**
- **Amministrativo**: sono utenti che operano prevalentemente negli uffici per il rilascio di autorizzazioni nel settore armi, esplosivi, passaporti, permessi di soggiorno ecc.. Necessitano pertanto di dati che certifichino il possesso dei requisiti richiesti per ogni tipo

di richiesta. Usano il sistema come base per l'accertamento ben consapevoli che l'art.10 della L. 121/81 impone, in caso di procedimento, il riferimento al documento cartaceo come "fonte originaria". **[Interrogazione di sintesi]**

7. SISTEMA APPLICATIVO DI GESTIONE DATI

I punti focali del nuovo sistema sono rappresentati da sistemi applicativi che soddisfano le esigenze funzionali sopra espresse, garantendo un utilizzo semplice e "amichevole" delle procedure, con interfaccia di tipo "Internet", navigazione tra le diverse banche dati a fronte di un'unica richiesta dell'operatore di polizia, ed un'organizzazione dei dati secondo strutture di tipo "relazionale", abbattendo i precedenti vincoli relativi alle modalità di interrogazione. I sottosistemi che compongono il progetto sono rappresentati da: – sistema applicativo gestione dati, relativo alla rappresentazione della base dati, delle procedure di alimentazione e del cruscotto operativo dal quale impostare le ricerche ai fini del controllo sul territorio; – sistema utente, relativo alle funzioni applicative di accesso ai dati e navigazione all'interno della B.D.. Tale sistema descrive anche la piattaforma tecnologica in modalità WEB, nonché il sistema di sicurezza; – sistema di navigazione, che si propone come uno strumento per la gestione facilitata delle interrogazioni su basi dati disomogenee (B.D. FF.PP., considerate basi dati interne, e BB.DD. esterne), in grado di "scatenare" le singole transazioni attraverso l'impostazione univoca delle chiavi di ricerca. Il sistema in esame gestisce le richieste "asincrone" (su basi dati interne/esterne/globali), con risposta in differita rispetto al momento di impostazione della "query".

8. CONCETTO DI ANAGRAFICA UNICA PER SOGGETTI ED OGGETTI

In SDI il singolo soggetto è univocamente definito da:

- cognome
- nome
- data di nascita provincia di nascita
- comune di nascita (o Stato estero di nascita).

A questa anagrafica unica, sono collegate tutte le 'comunicazioni' presenti in Banca Dati, relative al soggetto (persona fisica), in ognuna delle quali viene specificato il 'ruolo' del soggetto (es. vittima, denunciante, autore di reato, ecc.).

I soggetti che sono stati inseriti in Banca Dati dopo l'avvio di SDI, hanno una anagrafica unica completa, in quanto tutte le procedure di inserimento prevedono controlli specifici. I soggetti che

sono stati ‘migrati’ dai vecchi schedari, possono presentare una anagrafica incompleta, in quanto nei suddetti schedari era riportata solo la ‘provincia’ di nascita.

Per tale motivo, potranno verificarsi dei casi in cui, a fronte di una interrogazione su un soggetto, quel soggetto potrebbe risultare presente con più anagrafiche (una volta con la totalità dei dati, una volta con la sola provincia, una volta con provincia ignota). Pertanto le applicazioni di interrogazione ‘Cruscotto Operativo’ e ‘Interrogazioni di Sintesi’, a fronte di richiesta con dati anagrafici completi, visualizzano i soggetti presenti in Banca Dati aventi:

- esattamente i dati digitati
- stessi cognome, nome, data di nascita, provincia
- stessi cognome, nome, data di nascita, provincia ignota

Lo stesso sistema è utilizzato per gli oggetti inseriti nella Banca Dati SDI, dove il riferimento per la ricerca viene considerato come il numero di targa, il numero di telaio, la matricola delle armi, ecc."

9. CONCETTO DI INTEGRAZIONE TRA DATI

Questo concetto è sancito dal D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378, ovvero il regolamento sulle procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione e integrazione dei dati e delle informazioni registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che stabilisce le procedure da attuare tra le forze di polizia per l'alimentazione della Banca Dati SDI

Nella Banca Dati SDI vengono raccolti e costituiscono il patrimonio informativo a disposizione per la consultazione:

- tutti i delitti sanzionati dal Codice Penale.
- tutti i delitti sanzionati dalle Leggi Speciali.
- altri fatti di interesse per le Forze di polizia (es. smarrimento documenti, suicidi, incendi boschivi, ecc.).
- contravvenzioni previste dal Codice Penale (es. inosservanza provvedimenti emessi da Autorità preposte).
- violazioni amministrative (solo alcune es. Gioco d'azzardo, ecc.).

Il CED interforze gestisce tutti i dati e le informazioni che derivano dalle attività di prevenzione e repressione dei reati e da quelle a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

L'insieme dei dati raccolti forma le COMUNICAZIONI, un flusso informativo di interesse per la Banca Dati. Le comunicazioni al loro interno trattano soggetti (persone fisiche e giuridiche caratterizzate da un'anagrafica unica) e/o oggetti (documenti, titoli/effetti, banconote, armi, veicoli o targhe, cioè oggetti caratterizzati da un numero di matricola, di registrazione o di emissione che li rende inconfondibili).

Tutte le comunicazioni devono, altresì, rispettare due criteri:

- avere un numero di protocollo di riferimento detto “Protocollo SDI”;

- tutti gli oggetti/soggetti devono ricoprire un “Ruolo”, cioè il motivo per il quale un soggetto od un oggetto vengono inclusi in una comunicazione e quindi inseriti in Banca Dati.

Gli inserimenti delle comunicazioni e le successive consultazioni vengono operate da sottosistemi applicativi di semplice e “amichevole” utilizzo, con interfaccia di tipo “Internet”



L'insieme dei dati raccolti formano le comunicazioni, che sono le informazioni di interesse per la Banca Dati, e sono rappresentate da:

- le denunce, sia relative a oggetti **censiti** in Banca Dati come i documenti, veicoli, targhe, titoli/effetti, armi sia relative ad oggetti **non censiti** in Banca Dati, ad esempio autoradio, pellicce, carte di credito, telefoni cellulari, assegni, ecc.;
- i fatti, contenenti la dinamica e il luogo di svolgimento dell'evento in cui sono coinvolti il soggetto e/o l'oggetto, assegnando loro un ruolo nell'evento stesso. Una volta inserito in Banca Dati, gli elementi che caratterizzano il fatto (soggetti, oggetti, ecc..) diventeranno dei punti “nodali” tra più fatti, in quanto risulteranno correlati ad altri dati già presenti in Banca Dati. Esempio: La stessa vittima di due eventi criminosi diverrà il punto di connessione tra questi due eventi. Da una ricerca su uno dei due fatti si potrà giungere all'altro tramite la vittima;
- i provvedimenti, ovvero *atti formali emessi dalle autorità competenti nei confronti di soggetti od oggetti coinvolti o meno in uno specifico fatto di riferimento, che pongono gli stessi in uno stato di attenzione nei confronti delle F. di Polizia* (misure di sicurezza, misure cautelari, misure di prevenzione, misure alternative, ...). Un provvedimento può subire nel tempo variazioni di stato (notificato, revocato, ..). Tali variazioni sono comunicate in B.D. con ulteriori provvedimenti.
- le segnalazioni, ovvero *comunicazioni che non rientrano nell'ambito dei provvedimenti o che sono desunte da indagini svolte dalle Forze di Polizia ed evidenziano le caratteristiche*

particolari di soggetti od oggetti coinvolti nelle indagini (specializzazione criminosa, grado di pericolosità del soggetto, alias, soprannome, ...).

Queste informazioni quando vengono immesse nella Banca Dati S.D.I., vengono definite “COMUNICAZIONI” e costituiscono il patrimonio informativo del Sistema Informativo delle Forze di Polizia. Le comunicazioni SDI sono:

- FATTO SDI;
- INFORMATIVA DI POLIZIA;
- REGISTRAZIONE CONTROLLO TERRITORIO;
- MOVIMENTO ARMI;
- RILEVAZIONE ARMERIA;
- COMUNICAZIONE SCHEDA ALLOGGIATO;
- CESSIONE FABBRICATO;
- MOVIMENTAZIONE STRANIERI;
- INFORMATIVA SCHENGEN;
- ISCRIZIONE A CATALOGO ARMI;
- MOVIMENTAZIONE PASSAPORTO;
- DENUNCE SU OGGETTI;
- ALTRI TIPI DI DENUNCIA;
- RINVENIMENTO OGGETTO;
- INFORMATIVA ISTITUTI DI PENA.

Per consentire il trattamento di tali attività sono state predisposte le seguenti funzionalità, illustrate dettagliatamente nei capitoli successivi, accessibili tramite il ‘menu SDI testuale e il “portale del CED Interforze – web:

- **Consultazione:**
 - Cruscotto Operativo;
 - Interrogazione di sintesi;
 - Ricerche Investigative;
- **Inserimenti:**
 - Fatti SDI;
 - Provvedimenti;
 - Segnalazioni;
- **Statistiche** (SSD – sistema di supporto alle decisioni):
 - FASTSDI/STATDEL;
 - S.I.G.R. – (Sistema Integrato di georeferenziazione dei Reati);
 - GEOCOPE – Georeferenziazione Cruscotto Operativo.

10. ANALISI MODULO SDI DESCRIZIONE DELLE SEZIONI E NOTE SULLA COMPILAZIONE

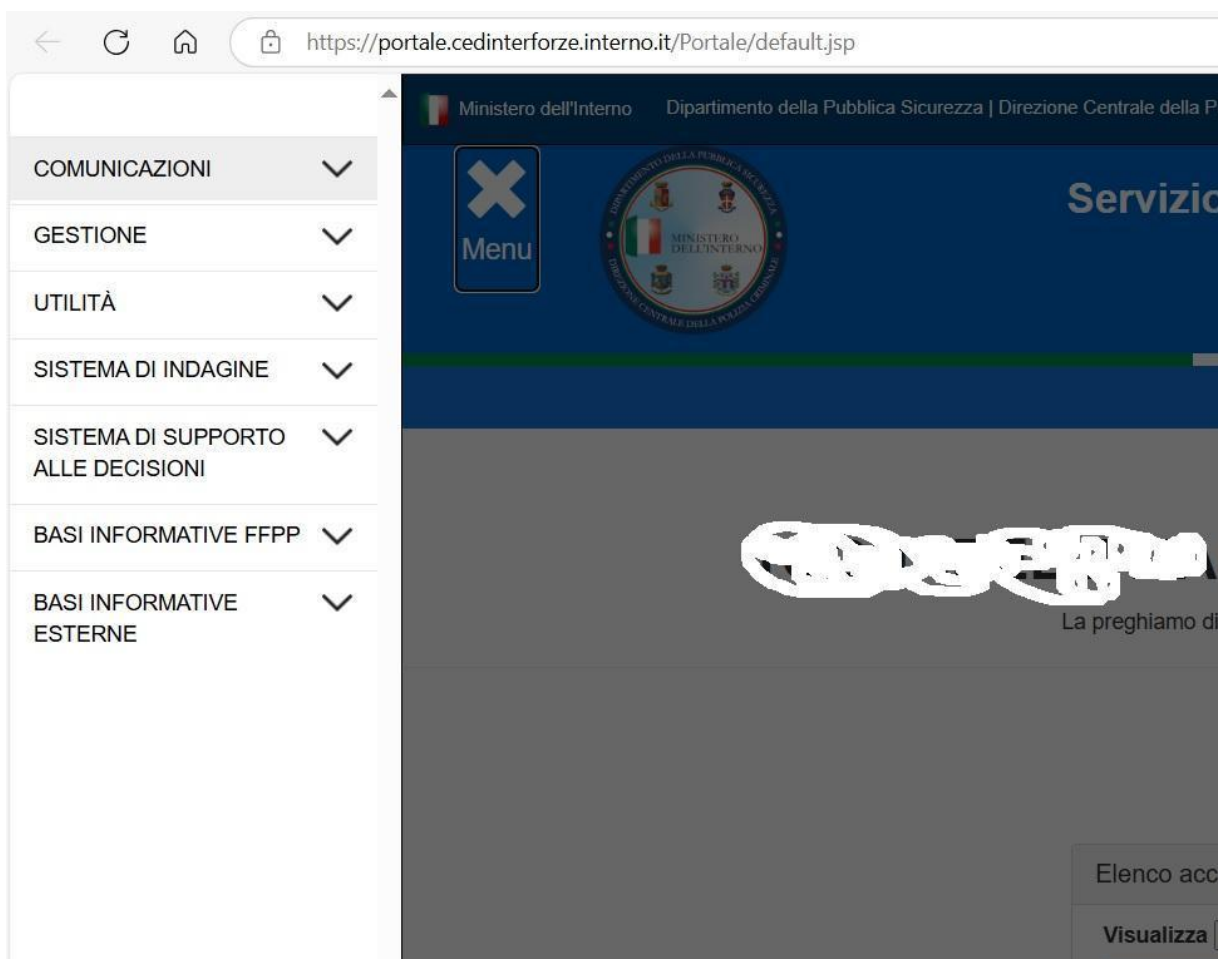
L’interfaccia del nuovo sistema SDI è molto semplice ed intuitiva, ed è così suddivisa

Aperta la pagina di autenticazione, ed inserite le credenziali user password, si accede all’interno del sistema informativo interforze dove l’utente può accedere alle applicazioni del Sistema di

Indagine previste dal suo profilo es.: Sintesi Web; Cruscotto Operativo; Fabbricati; FPSdi (Fatti, Provvedimenti, Segnalazioni); Sistema Utente.

L'interfaccia del menu applicazioni è composta da:

- comunicazioni
- gestione
- utilità
- sistema di indagine
- sistema supporto alle decisioni
- basi informative FFPP
- basi informative esterne



Selezionata la funzione - **sistema di indagine** si aprirà una successiva pagina con indicati:

FATTI SDI:

- Sistema utente investigativo
- Interrogazione di sintesi New
- Macromafia
- FPSdi: Fatti – Provvedimenti - Segnalazioni

Una comunicazione di Fatto può essere originata anche dalle stesse Forze di Polizia nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione della criminalità e nell'ambito dell'attività di controllo del territorio. Nel Codice di Procedura Penale all'art. 332, la legge regola, nelle sue linee

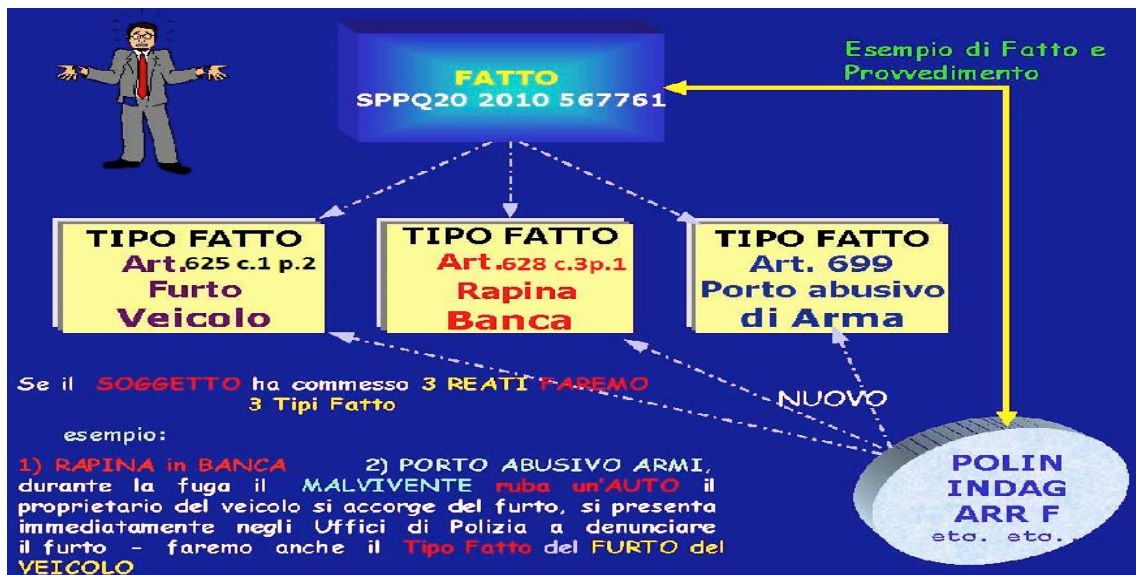
essenziali, il contenuto della denuncia che deve contenere una succinta esposizione del fatto, le generalità della persona offesa e se noto le generalità dell'autore del fatto che sarà rilevato in una specifica comunicazione di provvedimento a carico di persona fisica.

Nell'ambito di un Fatto SDI si definisce Tipo Fatto un qualsiasi accadimento che implica una violazione delle Norme. In particolare il singolo Tipo Fatto è composto dall'insieme delle seguenti informazioni:

1. Norma Sanzionatoria: riferimento alla norma violata
2. Obiettivo: oggetto della violazione eseguita dal reo
3. Luogo specifico: luogo di accadimento della violazione

Ad esempio: il Tipo Fatto “*rapina del veicolo o in Banca*”, oppure “*Furto di armi in armeria*”, nella nuova gestione si trasforma nella seguente struttura:

- Norma Sanzionatoria C.P. 628 c.3 p.1 -C.P.625 c.1 p.2
- Obiettivo VEICOLO/ BANCA – ARMA
- Luogo specifico PARCHEGGIO CUSTODITO – ARMERIA



Esempio: l'evento “rinvenimento di un veicolo”, nella nuova gestione si trasforma nella seguente struttura:

- Evento RINVENIMENTO
- Obiettivo VEICOLO
- Luogo specifico PUBBLICA VIA

In taluni casi saranno associati specifiche informazioni di dettaglio, a Tipi Fatto/Evento di particolare interesse per le Forze di Polizia (ad esempio “rapina su veicolo” se il veicolo era dotato di antifurto, se trasportava merce, ...).

I Fatti possono essere conosciuti dalle Forze di Polizia e quindi gestiti nella Banca Dati Interforze oltre che per le comunicazioni dalla Polizia Giudiziaria alla Autorità Giudiziaria (Denunce, Notizie di reato), anche grazie a comunicazioni che l'Autorità Giudiziaria invia alla Polizia Giudiziaria (Delega di indagini, Notifica di Iscrizione nel registro degli indagati, Esecuzione di

provvedimenti o misure, Sentenze). Ciascun Reato/Evento ha una serie di caratteristiche e può coinvolgere uno o più soggetti e/o oggetti. Dal menù “Fatti” si possono effettuare le seguenti scelte operative:

- Ricerca Fatti SDI;
- Inserisci nuovo;
- Ultimi Fatti Inseriti (non presente per tutti gli operatori)
- Alimentazione differita SH (Schengen).

Ricerca dei “Fatti SDI”

Attraverso questa pagina è possibile effettuare una ricerca di un fatto SDI.

L'utente può effettuare 3 tipi di ricerca indipendenti l'una dall'altra:

- **Protocollo SDI:** immettere il codice ufficio (es. inserendo “RM” e cliccando sul pulsante saranno visualizzati tutti gli uffici con codice iniziale RM) e l'anno di riferimento.
- **Persona fisica:** immettere tutti i dati (cliccando sul pulsante  saranno visualizzati tutti i luoghi di nascita).
- **Data denuncia:** immettere tutti i dati (per il reato da ricercare cliccare sul pulsante  e una volta effettuata la ricerca selezionare una voce dall'elenco).

Dopo aver inserito i dati, cliccando sul pulsante , verranno visualizzati tutti i fatti SDI che soddisfano i parametri inseriti.

Dall'elenco è possibile visualizzare il Fatto SDI corrispondente cliccando sul Protocollo SDI; dove fosse presente il simbolo della matita , che indica la proprietà del dato, sarà anche possibile effettuare la modifica di un Fatto precedentemente inserito.

Inserisci nuovo Fatto SDI

Questa funzione è utilizzata per il primo impianto della comunicazione del fatto, che può contenere sia tipi fatto che eventi.

Al termine dell'inserimento di ogni comunicazione SDI, è sempre consigliabile effettuare una **interrogazione di sintesi** per verificare la correttezza dell'inserimento stesso.

Alimentazione differita SH (Schengen).

L'Alimentazione differita Schengen” consente di attivare l'applicazione che gestisce l'alimentazione differita nella base dati Schengen di un Fatto già presente in SDI ma che deve essere ancora memorizzato (Inserimento/Cancellazione) su Schengen. Per effettuare l'alimentazione differita, occorre selezionare l'apposita voce presente nel menu dell'applicazione FPSDi.

III TESI

MODULO ALIMENTAZIONE

1. SISTEMA APPLICATIVO GESTIONE DATI E ALIMENTAZIONE IN BANCA DATI: AREA APPLICATIVA DENUNCE E FATTI SDI

La raccolta sistematica e la relativa trasmissione nella BANCA DATI dei dati “senza ritardo”, compresi quelli acquisiti nel corso di attività amministrative, nonché il contenuto di atti, informative, documenti e dati essenziali delle altre notizie qualificate di reato, anche se segregate e anche di natura amministrativa da parte delle Forze di Polizia, è imposto come obbligo dall’art. 21 della Legge 26 /3/ 2001, n.128.

In passato, i fenomeni criminali venivano classificati in base ad un ordine e ad un documento statistico (modello statistico 165). Nel 2004 è stato introdotto un nuovo sistema ed una nuova revisione dei contenuti e quindi si è addivenuti alla necessità di avere con l’A.G. una comune visione dei fenomeni criminali: da ciò si è giunti a visualizzare l’informazione reato con una certa precisione (artt, commi, ecc.).

Ogni accadimento di interesse per le Forze di Polizia genera una “Comunicazione SDI”, cioè un flusso di informazioni che andranno a costituire la base dati organizzata e strutturata del Sistema di Indagine.



Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per i Sistemi Informativi Interforze (SSII)

Tra le Comunicazioni SDI abbiamo il Fatto SDI e l'Informativa di Polizia.

Il FATTO SDI è un qualsiasi accadimento che si verifica nella quotidianità, legato a fenomeni di criminalità e d'interesse per la BANCA DATI interforze. Esso può essere composto da uno o più Tipi Fatto/Eventi.

*Si definisce **TIPO FATTO** l'insieme delle informazioni relative ad un accadimento che implica come presupposto la violazione di una o più norme.*

*Si definisce **EVENTO** l'insieme delle informazioni relative ad un accadimento che interessa le Forze di Polizia per finalità operative, ma che non comporta violazioni di norme (smarrimenti, rinvenimenti, ecc.).*

Dalle “tabelle reati” si è passati alle “tabelle norme” e quindi è stata introdotta la seguente attività di revisione, che permane tuttora:

- *aggiornamento dei reati presenti, integrandoli anche con le sanzioni amministrative;*
- *razionalizzazione delle norme e dei decreti;*
- *eliminazione norme depenalizzate;*
- *collocamento delle violazioni in categorie (titoli dei codici) e classi (capi dei codici).*

È stata inoltre introdotta la differenziazione tra delitti, sanzioni amministrative e contravvenzioni.

Per il passato il sistema permette di “trattare” la norma decaduta, nonostante non consenta la visione nell'inserimento attualizzato.

È comunque importante l'AGGIORNAMENTO delle norme sanzionatorie con le nuove norme introdotte legislativamente. Se si nota l'assenza di una norma, occorre avvertire immediatamente l'HELP DESK di 1 e 2 livello per il relativo aggiornamento.

Le informazioni riguardanti i fatti criminosi (distinti in base alla norma penale, obiettivi colpiti e luoghi specifici) sono trattate con particolare riferimento alla data/ora e luogo del fatto, dinamica dell'evento, vittime e oggetti coinvolti, nonché i provvedimenti sui soggetti autori.

Comunicazione FATTI



Oltre a norme/eventi sono essenziali:

- obiettivi = bene tutelato dalla norma; può essere SPECIFICO o CONTENITORE;
- luoghi = categoria del luogo, ovvero la tipologia e non l'indirizzo;
- dettagli = informazioni che qualificano il FATTO/EVENTO ma che non inficia con la sua assenza l'inserimento in SDI.

obiettivi possono essere:

.. oggetti:

- ... censiti;
- ... contenitore;
- ... generici;

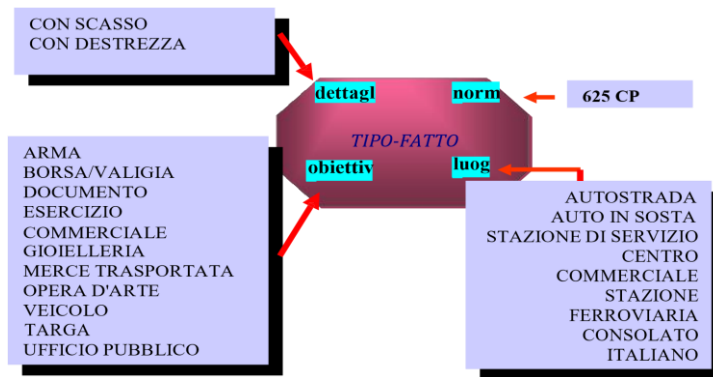
.. persone giuridiche:

- ... esercizi commerciali e/o produttivi;
- ... istituzioni:
 - nazionali;
 - regionali;
 - locali.

Luogo può essere:

- .. specifico (banca, distributore carburante, via,...);
- .. generico (non previsto/altro).

esempio di un fatto criminoso - FURTO



Il TIPO FATTO (violazione a nome sanzionatorie – descrive la violazione) coinvolge il SOGGETTO e/o OGGETTO a cui assegna un RUOLO (motivo per cui è inserito nella BBDD) e riguarda la NORMA, l'OBIETTIVO, il LUOGO SPECIFICO e il DETTAGLIO;

l'EVENTO (senza violazione di norme – descrive l'evento criminoso) coinvolge il SOGGETTO e/o OGGETTO a cui assegna un RUOLO (motivo per cui è inserito nella BBDD) e riguarda l'OBIETTIVO, il LUOGO SPECIFICO e il DETTAGLIO;



Occorre osservare che la definizione di “VITTIMA” è associabile solo a colui che subisce il reato, e non all’ intestatario del bene sottratto (soggetti che, comunque, nella maggior parte dei casi coincidono).

UN FATTO PUÒ ESSERE LEGATO A UN ALTRO FATTO GIÀ ESISTENTE.

MASCHERA GESTIONE FATTI SDI

The screenshot shows the FPSdi web application running in a Microsoft Internet Explorer browser. The page title is "FPSdi - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows the URL: <https://sda.cedinterforze.interno.it/FPSdi/fatticercat/rep.do?reqCode=load>. The page header includes the logo of the Ministero dell'Interno and the FPSdi logo. The main content area is titled "Ricerca fatto" and contains several search filters: "Ricerca per Protocollo SDI" with a text input and a "Ricerca" button; "Ricerca per Persona Fisica" with fields for "Cognome", "Nome", "Data di Nascita", "Indicatore", "Luogo di Nascita (Stato/Comune)", "Ruolo Soggetto", and "Ricerca" button; "Ricerca per Data" with fields for "Data Denuncia dal", "al", and "Ricerca" button; and "Reato" with a text input and a "Ricerca" button. A dropdown menu is open for "Ruolo Soggetto", showing options: "AUTORE", "DENUNCIANTE", "RITROVATO", "SCOMPARSO", and "VITTIMA". The left sidebar contains a navigation menu with links to "Fatti SDI", "Procedimenti", "Segnalazioni", and "Links".

INSERIMENTO:

- primo impianto del fatto contenente violazione alle norme (tipo-fatto);
- primo impianto del fatto senza violazione alle norme (evento).

AGGIORNAMENTO:

- correzione delle informazioni inserite in tipi fatto/eventi precedentemente inseriti;
- aggiungere altri oggetti/soggetti ai tipo fatto/evento.

Il codice fiscale e la partita IVA non individuano e generalizzano da soli una persona fisica e/o giuridica, quindi per una persona fisica è necessario indicare anche la DATA DI NASCITA e il LUOGO DI NASCITA, mentre nel caso di una società è obbligatorio inserire la DENOMINAZIONE SOCIALE e la SEDE;

RICERCHE TESTUALI NELLO SDI

Durante l'inserimento di un FATTO SDI ci sono due campi a testo libero (TITOLO FATTO e DINAMICA FATTO) che possono anche essere oggetto di RICERCA TESTUALE:

Dallo scorso anno anche dalla modalità WEB è possibile, tramite un menù a tendina, effettuare le ricerche testuali sul testo libero nell'archivio FATTI SDI diviso per anno e nell'archivio OGGETTI NON CENSITI. Per questo motivo, all'atto dell'inserimento è opportuno inserire più informazioni possibili nella dinamica dei FATTI SDI (*è possibile effettuare la ricerca contestualmente nel testo libero e nei campi formattati presenti nei suddetti archivi*)

The screenshot shows the 'Ricerche Testuali Oggetti non censiti' interface. At the top, there is a header for the 'Ministero dell'Interno' and a search icon. On the left, a sidebar contains a 'Menu' with links to 'Ricerche testuali Fatti SDI' and 'Ricerche testuali Oggetti non censiti'. The main area has a title 'Ricerche testuali Oggetti non censiti' and a 'Totale Documenti' button. Below this, there is a search form with fields for 'NOT' (checkbox), 'Tipologia Oggetto' (dropdown menu showing 'Protocollo SDI'), 'Operatore' (dropdown menu showing 'Contiene'), and 'Query Valore' (text input). There are also 'Invia' and 'Cancella' buttons.

The screenshot shows the 'Ricerche testuali Fatti SDI' interface. It has a similar layout to the previous one, with a header for the 'Ministero dell'Interno' and a search icon. The sidebar menu is the same. The main area has a title 'Ricerche testuali Fatti SDI' and a 'Totale Documenti' button. Below this, there is a search form with an 'Anno' dropdown menu (showing '2015'), a 'NOT' checkbox, a 'Tipologia Fatto' dropdown menu (showing 'Protocollo SDI'), a 'Tipologia Tipo Fatto' dropdown menu (showing 'Codice Norma Violata'), an 'Operatore' dropdown menu (showing 'Contiene'), and a 'Query Valore' text input. There are also 'Invia' and 'Cancella' buttons.

Nello spazio deputato all'indicazione dei parametri di ricerca (ovvero le parole da ricercare) possono/devono essere usati gli OPERATORI BOLEANI LOGICI (per una ricerca all'interno di un paragrafo) e DI RELAZIONE (per una ricerca in un campo formattato).

OPERATORI LOGICI:

- AND - CERCA TUTTI GLI OPERATORI IN QUALSIASI PARTE DEL DOCUMENTO;
- OR - CERCA IL PRIMO O IL SECONDO OPERATORE NEL DOCUMENTO O ENTRAMBI;
- NOT - CERCA IL PRIMO OPERATORE MA NON IL SECONDO OPERATORE NEL DOCUMENTO.

OPERATORI di RELAZIONE:

- *Contiene;*
- *inizia con;*
- *uguale a;*
- *minore;*
- *minore o uguale;*
- *maggiore;*
- *maggiore o uguale.*

Nel caso in cui, come parametro di ricerca, vengano inserite due parole singole, il sistema, automaticamente, anche se non indicato, riconosce l'operatore logico AND. Più la ricerca è ristretta (anche mediante l'uso degli operatori), più è esatta.

2. AREA APPLICATIVA PROVVEDIMENTI E SEGNALAZIONI

Le informative di polizia sono la parte più importante dello SDI, anche in qualità di informazioni da gestire.

NB: non confondere le Comunicazioni SDI (flusso generico di informazioni) con le Informative di polizia (comunicazioni inerenti Provvedimenti e Segnalazioni). Inoltre, la comunicazione SDI definita "Informativa di polizia" ha un significato differente rispetto a quello usato nell'attività di polizia giudiziaria dove con il termine informativa si intende la C.N.R. all'AG ex art. 347 c.p.p.

Le "Informative di polizia" comprendono due tipi di comunicazione:

- il "provvedimento"
- la "segnalazione".

Le "informative di polizia" possono essere riferite ai seguenti soggetti ed oggetti (censiti nello SDI):

1. Persona fisica (anche segnalazioni).
2. Persona giuridica.
3. Veicolo intestato a persone fisica (anche segnalazioni).
4. Veicolo intestato a Persona giuridica.
5. Arma intestata a persone fisica.
6. Arma intestata a Persona giuridica.
7. Patente di guida.
8. Documenti (solo segnalazioni).
9. Documento intestato a persona fisica.
10. Documento intestato a persona giuridica.

Provvedimenti.

Sono tutti quegli atti formali emessi dalle autorità competenti (A.G., Autorità di P.S., Polizia giudiziaria, ecc.) nei confronti di soggetti od oggetti coinvolti in uno specifico fatto di riferimento, che pongono gli stessi in uno stato di attenzione nei confronti delle Forze di Polizia.

Questi atti, a seconda che interessino soggetti od oggetti, possono essere:

- Per i soggetti: condanne, assoluzioni, riabilitazioni, notizie di reato, iscrizione nel registro degli indagati, ordinanze di custodia cautelare, obbligo di soggiorno, divieto di espatrio, ecc.;
- Per gli oggetti: sequestro o confisca di beni, sospensioni o revocche di patente, sequestro giudiziario o amministrativo di arma, veicolo, ecc.

Segnalazioni.

Le segnalazioni sono tutte quelle comunicazioni che non rientrano nell'ambito dei provvedimenti o che scaturiscono dalle indagini svolte dalle Forze di Polizia. Esse evidenziano le caratteristiche particolari di soggetti od oggetti coinvolti nelle indagini come la specializzazione criminosa, il grado di pericolosità del soggetto. Riguardano, quindi, caratteristiche particolari di soggetti od oggetti coinvolti nelle indagini.

Esempi di segnalazioni sono l'ALIAS, il SOPRANNOME, i RILIEVI SEGNALETICI, il RINTRACCIO PER NOTIFICA PROVVEDIMENTI, etc..

Il termine “*segnalazione*” non va confuso con l’accezione classica intesa dalle FF.PP..

La ricerca delle informative di polizia attraverso lo SDI.

L'applicazione ‘FPSdi’ (Fatti, Provvedimenti e Segnalazioni), entrata in vigore da aprile 2009 e aggiornata a novembre 2015, consente l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione, la visualizzazione e l’alimentazione differita Schengen di Fatti SDI, Provvedimenti e Segnalazioni, nei confronti di:

- soggetti (persone fisiche e persone giuridiche);
- oggetti (patenti, veicoli e armi con intestatario persona fisica – veicoli e armi con intestatario persona giuridica).

La visibilità e il concetto di storico delle “Informative di polizia”

Prima di parlare della visibilità delle “Informative di polizia”, occorre rimarcare una particolarità di questa comunicazione, che condiziona la modalità di alimentazione e di gestione in genere dei provvedimenti e delle segnalazioni.

Nel tempo un provvedimento può evolversi, ovvero cambiare stato.

Nello SDI per inserire un provvedimento e/o una segnalazione occorre anche indicare lo stato dello stesso, ad esempio:

- *eseguito*, se si parla di un arresto in flagranza;
- *segnalata in atto* se si tratta di una misura cautelare in esecuzione, ecc.

Quando un provvedimento nel tempo si evolve o per così dire ha delle variazioni di stato (notificato, revocato, terminato, ...), tali variazioni vengono comunicate in Banca Dati con inserimenti di ulteriori provvedimenti.

Il nuovo stato del provvedimento, se è di fatto l'evoluzione di uno precedente, ne costituisce il superamento. Pertanto, il provvedimento superato diventa "storico".

Le informative di polizia "storiche" sono visibili solo attraverso la ricerca operata dall'applicazione Sistema utente Investigativo.

N.B. L'operazione di superamento non è automatizzata dal sistema, ovvero lo è solo per le segnalazioni, mentre per i provvedimenti è l'operatore a indicare il collegamento e quale dei possibili provvedimenti precedenti sia evoluto dalla nuova fonte documentale.

Quando si inserisce ARR F e/o il FERMO si crea automaticamente il POLIN; questi provvedimenti quindi richiedono obbligatoriamente l'indicazione della norma uguale e congruente a quella del FATTO SDI. Ciò invece non è obbligatorio con altri provvedimenti quali COND, ASSO, ARR CC e AFFID.

Ogni provvedimento ha quindi un numero assegnato di stati.

Ad ogni stato provvedimento è assegnato un grado di visibilità che va da un "non valore" fino a "99".

Il grado di visibilità è detto dai tecnici "peso" ma la giusta definizione è: "categoria operativa su soggetto" o "categoria operativa su oggetto", a seconda che colpisca l'uno o l'altro.

Puntualizzare la giusta definizione di questo "peso" può far comprendere meglio che questo elemento nello SDI serve per rendere visibile il provvedimento dall'applicazione COPE, l'applicazione assegnata all'utente operativo per i controlli sul territorio.

Ma non solo, anche gli elenchi delle "informative" in risposta alle interrogazioni sono solitamente composti in ordine ascendente di peso + tempo.

C'è un altro elemento nella tabella dei codici informative che può assegnare la visibilità unicamente a WEB, ed è l'indicatore di storicità. Questi indicatori sono posti in "ON" in quei provvedimenti "primari"

(vedi notiziario 122), che ad esempio escludono la responsabilità di un soggetto in merito ad una violazione penale, es. “l’assoluzione definitiva” con l’ultimo grado di giudizio.

Riepilogando:

Quindi, in caso di assoluzione definitiva, un provvedimento di “INDAG” (iscrizione nel registro degli indagati e/o avviso di garanzia all’indagato) presente in banca e visibile da COPE sarà storicizzato attraverso l’inserimento di una comunicazione di “ASSO/D”;

le applicazioni Sintesi WEB e COPE dedicate agli utenti operativi e gestionali non mostreranno, in caso di ricerca, nessuna delle due precedenti registrazioni che potranno essere visualizzate unicamente dall’applicazione di “sistema utente”.

- un provvedimento ha valore di storico e può essere visto solo da sistema utente quando:
 - .. è superato da un provvedimento che lo evolve;
 - .. ha l’indicatore di storicità in “ON” perché ad esso non si riconosce un livello di attenzione tale da poter interessare l’attività operativa, sia di controllo del territorio che del rilascio di autorizzazioni di polizia o di accertamento;
- un provvedimento è visibile da COPE oltre che da Sintesi WEB e Sistema Utente se ha un peso che va da 00 a 99;
- un provvedimento è visibile da Sintesi WEB e Sistema Utente ma non da COPE se non ha peso. Sarà visibile anche da COPE se ha un peso che va da 00 a 99 purché l’indicatore di storicità sia su stato “OFF”.

VALORI ASSEGNATI ALLA “CATEGORIA OPERATIVA SU SOGGETTO” DETTA PESO.

00 PRECEDENTI	75 DETEN IN CARCERE/CONDANNA
05 PROVV.AUTORITA GIUDIZIARIA	76 DETENUTO IN PERMES/LICENZA
10 SEGNALAZIONE	78 PROVVEDIMENTO ATTIVO
19 INIBIZIONE TEMPORAN.GUIDA	80 MIS. PREV. /SICUR. /CAUTELARE
20 PROVV. SU PATENTE	81 MIS. CAUTELARE IN CARCERE
30 DIVIETO	83 RINTRAC.SECONDO EMERGENZA
35 PROVV. A.G. SU MINORI	85 MIS.ALTERNAT/SOST.DETENZIONE
40 PROVV. GIUDIZIAR/AMMI.VO	86 VIGILANZA ATTENTAVEDINOTE
50 PROVV. FASE INDAGIN/ GIUDIZIARIA	87 RINTRACCIO MIS.RESTRITTIVE
55 DISPOSIZIONI DEL QUESTORE	88 LIMITAZIONI ONU TERRORISMO
60 MIS PREVENZ.PATRIMONIALE	90 RICERCA
61 VIGILANZA (VEDI NOTE)	91 CATTURA
70 RINTRACCIO	95 LATITANTE

Nella colonna di sinistra è indicato il valore detto “PESO” e in quella di destra la descrizione della “categoria operativa su soggetto”.

Si ricorda che nell’applicazione COPE, in risposta ad una ricerca, la riga “BD” della prima maschera di risposta è valorizzata proprio con la descrizione della “categoria operativa su soggetto” più “pesante” relativa ad uno dei possibili provvedimenti a carico della anagrafica interrogata.

Nel caso dell’assegnazione di un peso non dovuto o errato sono essenzialmente due le conseguenze:

1. Inopportuna valutazione sul grado di attenzione da porre sul soggetto su cui si esegue l’accertamento con conseguente inadeguatezza dell’attività tecnica operativa adottata dall’operatore di polizia.
2. Possibilità che, anche per comportamenti non professionali dell’operatore, il cittadino, venendo a conoscenza di registrazioni a suo carico nella B.D. (S.D.I.), apra un contenzioso.

Non si può lasciare unicamente a carico dell’utente periferico la responsabilità delle due problematiche sopra tracciate.

Oltre quindi alla sensibilizzazione per la tenuta del segreto d’ufficio si dovrebbe:

- a. Preparare con più attenzione il personale preposto all’attivazione delle applicazioni di ricerca in B.D.
- b. Verificare e adeguare, se necessario, periodicamente le “categorie operative” di ogni singolo stato-provvedimento.
- c. Per quei provvedimenti che notoriamente, per legge, hanno dei limiti temporali e che risultino ancora con stato di attenzione operativa nello SDI, prevedere la periodica elaborazione di elenchi da inviare agli uffici proprietari affinché possano confermare la loro protratta validità o eventualmente provvedere alla loro archiviazione storica nel sistema utente.

Comunque nel togliere un peso e/o nel rendere storico una informativa di polizia occorre tenere conto di fattori molto importanti, in particolar modo del fatto che con le modifiche apportate allo SDI dal 03/12/2003 i provvedimenti si dividono:

- *Provvedimenti primari:* sono quelli che “ipotizzano”, “attribuiscono” o “escludono” una responsabilità penale o amministrativa in capo ad un soggetto.
Sono quindi provvedimenti:
di inizio indagine: ad esempio, le notizie di reato trasmesse al P.M. dagli uffici di polizia (POLIN) e la delega per l’interrogatorio contenente l’informazione per l’indagato sul fatto per cui si procede (INDAG);
fine indagine: ad esempio, le varie sentenze di condanna o di assoluzione che vengono pronunciate dal giudice

INIZIO INDAGINE

Su iniziativa: notizia di reato all'A.G. (POLIN)
Su delega dell'A.G.: iscrizione registro notizie reato (INDAG)

FINE INDAGINE

Provvedimenti SDI di CONDANNA: condanna (COND)
Provvedimenti SDI di ASSOLUZIONE: assoluzione (ASSO N)

- *Provvedimenti secondari*: sono quelli che vengono adottati tra l'inizio e la fine di un eventuale procedimento e cioè sono quelli che incidono sulla libertà personale e che hanno una durata e/o un termine, quali:
 - Misure cautelari
 - Misure inerenti l'esecuzione della Pena
 - Misure di Prevenzione
 - Misure di Sicurezza

Questa classificazione ha fatto in modo che un secondario non possa mai legarsi ad un primario e viceversa.

Esemplificando, una misura alternativa alla detenzione non potrà mai legare una condanna

Ciò detto, per sottolineare il fatto che i provvedimenti cosiddetti secondari hanno valore operativo e devono essere visti da COPE finché siano segnalazioni in atto, il loro decorrere o termine dovrebbe far scemare qualsiasi valore operativo, pertanto dovrebbe comportare l'archiviazione storica della catena.

In fase di accertamento, il pregiudizio (o livello di attenzione) nei confronti di un soggetto che ha avuto a che fare con la giustizia dovrebbe essere ricavato dall'utente operativo soprattutto grazie ai provvedimenti "primari" di condanna, ancorché potrebbero non risultare in B.D. misure restrittive in atto.

Ci sono due motivi che inducono ad analizzare attentamente la possibilità di rendere storico uno stato-provvedimento che precedentemente è stato valutato con un peso:

- Il primo deriva dal fatto che lo SDI al suo esordio si è costituito con il patrimonio informativo del vecchio sistema (Ar.Po.; Sc.A.R. ecc.).
I dati dei vecchi schedari "RR", "RF", "DE", "SE", (ricercati, rubrica di frontiera, denunciati, segnalati) sono stati normalizzati ed hanno costituito la nuova B.D. S.D.I. La normalizzazione è avvenuta attraverso una sequenza di elaborazioni che secondo criteri che si sono rilevati successivamente non sempre idonei, hanno creato catene di provvedimenti legati tra di loro.
Il legame di un provvedimento con un altro provoca la storicizzazione del legato. Pertanto, è possibile che una serie di condanne e scarcerazioni si siano legate tra di loro e che alla fine

della catena ci sia ad esempio una “misura alternativa alla detenzione” tipo un “affidamento ai servizi sociali” con lo stato di terminato.

Se si decidesse, come probabilmente sarebbe giusto fare, di rendere storico “l’affidamento terminato” perché in effetti il provvedimento non sembra dover avere un livello di attenzione operativa, tutta la catena, ovvero tutti i precedenti sarebbero visibili unicamente da Sistema Utente, applicazione dedicata all’utente investigativo e non operativo che operando con COPE avrebbe in ricerca esito NEGATIVO.

- Il secondo è dovuto al fatto che lo S.D.I. “NON È UN SISTEMA INFORMATIVO CERTIFICATIVO”. Certificativi sono gli atti cartacei ovvero sono le fonti documentali che non sempre arrivano o arrivano in ritardo alle forze di polizia che, pertanto, non possono aggiornare puntualmente il sistema.

Può accadere che, in merito ad un procedimento a carico di un condannato, le forze di polizia possano notificare un atto dell’A.G. che, in forza dell’art. 656, prevede ordine di sospensione di esecuzione pena, segnalato in B.D. con il codice provvedimento, di scarcerazione con stato notificata.

Se anche questo secondario, successivamente al termine della esecuzione della misura alternativa alla detenzione, venisse, giustamente, posto nello storico, il soggetto comunque condannato verrebbe per così dire “ripulito” da ogni precedente dal punto di vista COPE.

È necessario tenere a mente che a un provvedimento chiuso non può essere agganciato nulla, e che se:

Chiusura = SI e Cancella = NO →→→ non visibile in COPE ma visibile in Sintesi WEB e Sistema Utente

Chiusura = SI e Cancella = SI →→→ non visibile in COPE non visibile in Sintesi WEB, visibile solo in Sistema Utente

IV TESI

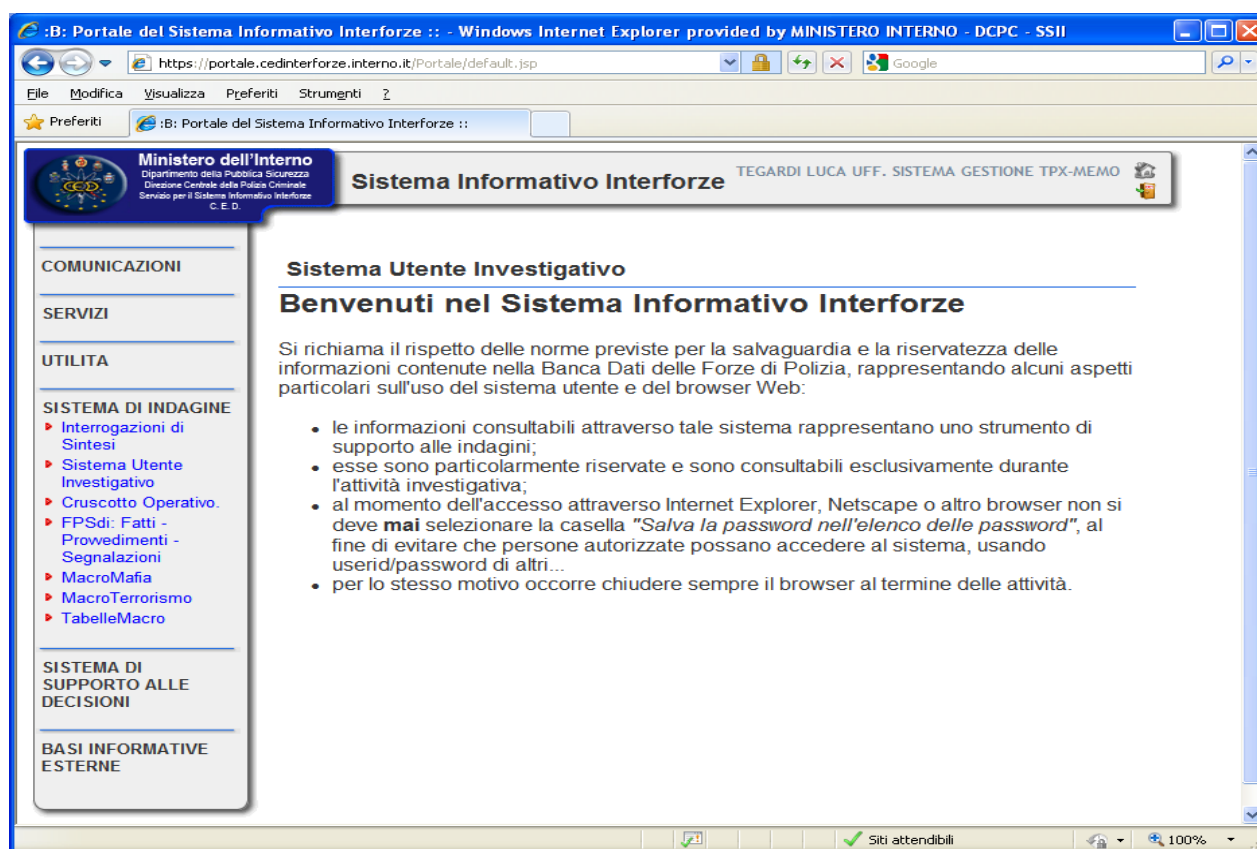
INTERROGAZIONE BANCA DATI

1. CRUSCOTTO OPERATIVO – C.OPE

L'applicazione partita il 26.03.2001 è l'unica nel sistema ad avere una duplice finalità:

- L'interrogazione sulla Base Dati di specifiche entità;
- l'alimentazione dei dati riguardanti il controllo del territorio.

Nel gennaio del 2009 si è aggiunta l'applicazione C.OPE WEB.



Nell'applicazione C.OPE si accede attraverso l'apposito Link del sistema di indagine.

L'applicazione è dedicata all'utente cosiddetto “operativo”, ovvero quello che opera direttamente sul territorio, in quanto ha necessità di conoscere nell'immediatezza quale sia l'eventuale azione da intraprendere nei confronti dell'oggetto o della persona interrogata.

Il cruscotto operativo deve essere eseguito avendo di fronte le entità da ricercare (sia la persona sia l'oggetto davanti all'agente accertatore). Nel caso in cui l'applicazione dovesse essere irraggiungibile, è possibile indicare l'impedimento all'interno delle note.

Con il cruscotto operativo è possibile controllare unicamente le entità: SOGGETTI, VEICOLI e DOCUMENTI (solo se esibiti dalle persone fisiche, non è possibile interrogare un documento se non è legato a una persona fisica).

Nell'effettuare il C.Ope. le banche dati interrogabili in maniera automatizzata sono SDI, Schengen e Interpol. Come da notiziario SDI n°330, dal 6 luglio 2015 con SDI è possibile accedere alle **banche dati** dell'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (**Interpol**) che vengono alimentate dai 190 paesi membri e contengono i seguenti **dati**:

- **SMV** – stolen motor vehicles;
- **SLTD** – Stolen & lost travel documents;
- **NOMINAL DATA** anagrafiche di persone segnalate per vari motivi in 182 paesi membri.

L'integrazione con Interpol fornirà, in seguito al controllo, l'indicazione che l'entità ricercata è o non è presente in Interpol. La c.d. **comunicazione (Hit/ No Hit)**. In caso di presenza, l'utente deve **contattare la sala operativa Internazionale (SOI)** del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia **per ricevere le informazioni** necessarie. A sua volta la SOI potrà contattare direttamente il responsabile dell'ufficio che ha generato la Hit positiva al fine di fornire ogni info supplementare necessaria.

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale
Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia

Cruscotto Operativo

Bienvenuto
FOCAL POINT A

Dati del controllo

ATTENZIONE:
Verificare sempre che la data e l'ora immesse corrispondano a data e ora del controllo

Data: 25.01.2024 Ora: 11:45 Orario confermato ☒

Ufficio: Pattuglia:

Tipo Luogo: Comune Luogo:

Indirizzo: C.A.P.: Annulla Normalizzazione ☐

Luogo Spec: Normalizza

Coord. X: Coord. Y:

Note:

Tipo servizio comandato: SELEZIONARE UN VALORE

Esercizio commerciale

Indirizzo: ☐ Partita IVA ☐ Codice Fiscale

Partita IVA/Codice Fiscale:

Ragione soc.:

Avanti

Suggerimenti...

Attenzione: il numero civico deve essere sempre preceduto da una virgola.

CAMPI OBBLIGATORI (*): i campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Attiva Windows
Passa a Impostazioni per attivare Windows.

Nel cruscotto operativo ci sono campi obbligatori e campi facoltativi

Campi obbligatori:

- TIPO DI SERVIZIO COMANDATO: selezionare un valore tra quelli presenti;
- UFFICIO: campo costituito da 6 caratteri. I primi due denotano la provincia; il 3 corrisponde alla Forza di polizia di appartenenza; il 4,5,6 identificano l'ufficio;
- PATTUGLIA: campo a testo libero che identifica la pattuglia che richiede l'accertamento;
- DATA e ORA: corrispondono alla data dell'effettivo controllo;
- TIPO LUOGO: Stato, Regione, Provincia, Comune
- LUOGO: specificare il Luogo (aiuto con il tasto blu affianco)
- INDIRIZZO: specificare la via/Piazza nella quale viene effettuato il controllo;

Il campo INDIRIZZO può essere normalizzato, cioè digitando la via/piazza e cliccando sul tasto “Normalizza” il sistema proporrà all’utente l’indirizzo completato dalle coordinate GPS. La normalizzazione degli indirizzi è estremamente opportuna al fine di una corretta georeferenziazione dei controlli sul territorio mediante l’applicativo GeoCOPE.

Campi facoltativi:

- LUOGO SPECIFICO: specificare meglio il luogo (es. vicinanza banca, posta etc.)
CoorX e CoorY: coordinate geografiche ottenute tramite ricevitore GPS.
- il “campo note” dà la possibilità di inserire alcune informazioni volte a descrivere meglio le finalità, le circostanze e le modalità di determinati controlli; è a testo libero e può essere consultato solo attraverso il SUI (Sistema Utente Investigativo).

C.Ope. per Tipo servizio comandato “Presunte violenze domestiche/di genere. Nella prima maschera prevederà nel campo **“tipo di servizio comandato”** anche la voce “controllo per PVD”.

1^ particolarità: **campo obbligatorio delle note** altrimenti appare messaggio “è necessario valorizzare il campo note per questo tipo di servizio comandato” - **inserire le circostanze di intervento e le dinamiche riscontrate**

2^ particolarità: **obbligo di valorizzare almeno un soggetto con il ruolo di “presunto**

- P.I./C.F.; RAGIONE SOCIALE; TIPO LUOGO; LUOGO; INDIRIZZO e CAP: specificare il luogo dell’esercizio o dell’ufficio ove è avvenuto il controllo.

La maschera di inserimento permette di inserire nr. 1 targa, nr. 5 nominativi e nr. 5 documenti; per aggiungere altri nominativi e documenti con la stessa targa usare l’apposito pulsante.

Il Cruscotto operativo COPE, da utilizzare soltanto se la persona è fisicamente presente dinanzi l’operatore di polizia, mette in evidenza sulla prima schermata i campi “rintraccio-scomparsa” mentre con l’interrogazione di sintesi i sopra citati campi non vi sono.

Al momento della consultazione e contestuale inserimento alcuni valori della TARGA e della PERSONA FISICA sono già. **preimpostati**

TARGA

- “TIPO” IMPOSTATO A (01) CIVILE
- “NAZIONE” IMPOSTATO CON (ITALIA)
- “IL VEICOLO HA TARGA RIPETITRICE” (S/N) IMPOSTATO SU N (NO)

PERSONA FISICA

- IL CAMPO (IND.) IMPOSTATO A “1” richiede dati certi relativi al giorno, mese e anno di nascita.

https://appla.cedinterforze.interno.it/?reqCode=normalizzaPerApplicazioneEsterna&NORMALIZZATORE - Windows Internet Explo...



Ministero dell'Interno
Dipartimento di Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale
Sistema Informativo Interforze



Sistema di Indagine

Dati Inseriti Dall'utente

Comune	ROMA
Indirizzo	Via dei Mille, 12
Sigla Provincia	

Normalizzatore Indirizzi

Comune Normalizzato	ROMA
Indirizzo Normalizzato	VIA DEI MILLE
N° Civico Normalizzato	12
CAP Normalizzato	00185
Coordinata X	12.5030500
Coordinata Y	41.9039000

CAMPI OBBLIGATORI NEL CRUSCOTTO OPERATIVO (C.OPE) PER IL CONTROLLO DELLE **PERSONE FISICHE**:

- COGNOME: INSERIRE IL COGNOME
- NOME: INSERIRE IL NOME
- LUOGO NASC.: INSERIRE IL COMUNE O LO STATO DI NASCITA
- DATA NASC.: INSERIRE LA DATA DI NASCITA - ALLA DATA E' ASSOCIATO IL CAMPO "IND." (indicatore) TALE CAMPO PUO' ASSUMERE I SEGUENTI VALORI:
 - .. giorno, mese e anno certi;
 - .. mese e anno certi;
 - .. solo l'anno certo.

PER I CITTADINI ITALIANI È OBBLIGATORIO "IND." 1 (giorno, mese, anno certi).

Tra le novità introdotte con il COPEWEB c'è anche il campo **sedicente** (utilizzabile ad es. nel caso in cui il soggetto noto all'agente accertatore sia sprovvisto di documento di identità). Per utilizzare tale campo è sufficiente apporre un flag nel riquadro corrispondente.

CAMPI OBBLIGATORI NEL CRUSCOTTO OPERATIVO (C.OPE) PER IL CONTROLLO DEI **VEICOLI**:

- TARGA: INSERIRE IL NUMERO DELLA TARGA
- TIPO: RAPPRESENTA IL TIPO DI TARGA DA RICERCARE * valore impostato CIVILE
- NAZIONE: NAZIONALITÀ TARGA * valore impostato ITALIA
- TELAIO: NON È OBBLIGATORIO IN PRESENZA DEL NUMERO DI TARGA
- IL VEICOLO HA TARGA RIPETITRICE:
- (IMPOSTATO CON NO INSERIRE SÌ IN CASO DI TARGA RIPETITRICE)

Con il C.OPE è possibile interrogare contemporaneamente alla targa o telaio anche l'eventuale rimorchio. In questo caso sul campo targa ripetitrice deve essere impostata una "S".

Se le persone controllate dalla pattuglia operante sono a piedi, il campo TARGA deve essere lasciato vuoto.

CAMPI OBBLIGATORI NEL CRUSCOTTO OPERATIVO COPE PER IL CONTROLLO DEI **DOCUMENTI**:

- DOC.: INSERIRE IL TIPO DI DOCUMENTO - È possibile visualizzare i valori presenti in tabella se non si conosce il codice che identifica il documento. La ricerca è, infatti, consentita anche attraverso la sua descrizione. (es. IDENT: Carta d'identità, la ricerca può essere effettuata sia digitando i caratteri "ID.." oppure la parola "CARTA -
- N.: INSERIRE IL NUMERO DEL DOCUMENTO;
- RIL.: INSERIRE IL LUOGO (NAZIONE) DI RILASCIO DEL DOCUMENTO

N.B.: Il documento deve essere associato a persona fisica.

Nell'interrogazione/inserimento la maschera di risposta del COPE CI PROPONE LE RISULTANZE A CARICO DELLA PRIMA PERSONA INTERROGATA ED ESTENDE LA RICERCA A SOGGETTI OMONIMI NATI NELLA STESSA REGIONE

IN CASO DI ERRATA COMPILAZIONE DEL COPE:

Il cruscotto operativo COPE può essere cancellato direttamente dal FOCAL POINT.

In caso di erronea interrogazione/inserimento COPE, tutti gli uffici/reparti delle FF.PP. devono richiedere la cancellazione del RECORD errato al proprio FOCAL POINT abilitato. La richiesta, in forma scritta, deve essere vistata dal responsabile dell'ufficio richiedente e preceduta da un nuovo corretto inserimento del relativo COPE. Il FOCAL POINT, ricevuta la richiesta di cancellazione, verificherà il nuovo e corretto inserimento del COPE, procederà alla stampa dei due inserimenti (quello errato e quello corretto) e alla cancellazione del COPE attraverso l'apposita applicazione (CCOP). Per cancellare, quest'ultimo sistema chiede 4 campi obbligatori da compilare: ufficio, pattuglia, data e ora – con i dati relativi da cancellare IDENTICI.

Da agosto 2014 è stata resa disponibile la funzionalità “Cruscotto monitoraggio cancellazioni” che consente ai Capi Ufficio/Comandanti di Reparto, tra l'altro, di monitorare le attività di cancellazione dei COPE.

Sul cruscotto operativo COPE è possibile solo cancellare. Non è possibile invece fare modifiche. Prima di cancellare visualizzare con il tasto V.

2. MODALITA' DI CONSULTAZIONE E ATTIVITA' OPERATIVE

INTERROGAZIONI DI SINTESI

Le interrogazioni di sintesi sono applicazioni di sola consultazione.

Si possono definire interrogazioni di sintesi, tutte quelle ricerche che si effettuano in banca dati da cui scaturisce una risposta descrittiva sintetica. Le ricerche vengono elaborate sulla base di un numero ridotto, ma preciso, di parametri, che consentono tuttavia di ottenere un quadro riassuntivo completo della situazione analizzata.

Le “Interrogazioni di Sintesi” completano le possibilità di interrogazione a disposizione degli utenti e si pongono l’obiettivo di fornire uno strumento semplice e veloce di ricerca di informazioni essenziali su soggetti ed oggetti. Rappresentano inoltre uno strumento utile per gli utenti amministrativi preposti alla raccolta di informazioni utili al rilascio o diniego di autorizzazioni di tipo amministrativo.

Le “interrogazioni di sintesi” eviteranno pertanto di dover necessariamente utilizzare, per le attività di controllo su soggetti/oggetti per le quali non è previsto l’utilizzo del “Cruscotto Operativo”, il Sistema Utente sicuramente più potente, ma anche più complesso e per il cui utilizzo sono previsti specifici livelli di abilitazione.

Prima di accedere alle interrogazioni di sintesi il sistema richiede la motivazione per l’utilizzo dell’applicazione. La motivazione deve essere scelta tra quelle disponibili (Armi, certificazione antimafia, autorizzazione di polizia, accertamenti di P.G. ecc..) È anche prevista una estensione della motivazione rappresentata da un campo a testo libero nel quale inserire alcuni elementi di dettaglio: tale estensione diviene OBBLIGATORIA qualora si accedesse all’applicazione per “INDAGINI DI P.G.”.



CONSULTAZIONI VERTICALI (FATTI, SOGGETTI, OGGETTI). AREA APPLICATIVA VEICOLI E TARGHE – AREA APPLICATIVA BANCONOTE, DOCUMENTI, TITOLI ED EFFETTI

Per quanto concerne le entità interrogabili, è possibile interrogare persone fisiche o giuridiche, oppure gli oggetti censiti. Nello specifico l'applicativo Interrogazione di Sintesi prevede specifiche funzionalità di interrogazione sulle seguenti categorie informative:

Persona Fisica	Persona Giuridica	Documento	Titolo/effetto	Banconota	Veicolo/targa	Arma
Container	Apparecchiature industriali	Motore imbarcazione	Motore aereo	Parti di apparecchiature industriali	Parti di veicolo	Materiale informatico

Persona fisica

Da essa si possono ottenere informazioni relative a tutti i provvedimenti/segnalazioni attivi a carico di un soggetto (provvedimenti ancora all'esame dell'A.G. o provvedimenti di condanna in esecuzione); inoltre possono essere evidenziati tutti quei provvedimenti definiti come chiusi e che costituiscono un precedente penale (ad es. scarcerazioni per fine pena, fine detenzione domiciliare ed altri).

Le chiavi di ricerca per effettuare tale accesso sono rappresentate dai dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita e luogo di nascita).

È utile ricordare che i primi due campi, "Cognome" e "Nome", prevedono un'immissione parziale se il dato esatto non è conosciuto.

Con la partenza delle interrogazioni di sintesi in formato WEB è stata inserita una ulteriore chiave di ricerca rappresentata dal CUI (Codice Unico di Identificazione).

Il sistema mostra subito i provvedimenti e le segnalazioni a carico della persona fisica sottoposta a interrogazione.

Il risultato della ricerca viene ordinato in base allo stato dell'informativa ma è stata data all'utente la possibilità di scegliere l'ordinamento in base a:

- Peso dell'informativa (dal più alto al più basso);
- Data stato Informativa (dalla più recente alla meno recente);
- Stato dell'informativa (in ordine alfabetico);
- Tipo dell'informativa (in ordine alfabetico);
- Ufficio Segnalante (in ordine alfabetico).

Veicoli

Consente di verificare la presenza in banca dati di due categorie di oggetti censiti in banca Dati - veicoli e targhe - che hanno una segnalazione o un provvedimento attivo, ossia su cui deve essere operato un rintraccio per motivi giudiziari, per il furto, smarrimento e appropriazione indebita dello stesso.

La ricerca di informazioni su un veicolo potrà avvenire sia tramite la richiesta specifica del numero di telaio ed in tal caso il sistema visualizzerà in risposta, se presenti in banca dati, anche le informazioni sulle targhe associate al veicolo, oppure la ricerca potrà essere impostata specificando i dati relativi alla targa ed il sistema visualizzerà, se presenti, anche i dati relativi al veicolo (Numero telaio, Marca, Modello).

Si ribadisce che anche in questo caso l'obbligatorietà dei campi riguarda il singolo contesto da cui si fa partire la ricerca, in altre parole se si cercano informazioni su di un veicolo specificandone il "Numero di telaio", anche parzialmente, non ci saranno altri campi obbligatori. Stesso discorso vale se si fa partire la ricerca specificando il "Numero di targa".

Armi

Consente di verificare la presenza in banca dati di armi che hanno avuto una movimentazione per acquisto, vendita o cessione a qualsiasi titolo, la stessa consente di verificare il possesso di un'arma dalla sua prima registrazione mostrando tutta la cronologia dei suoi relativi movimenti. Inoltre questa transazione consente di verificare se un'arma è sottoposta a sequestro, rintraccio o se è attualmente compendio di furto, smarrimento e appropriazione indebita.

Banconote

Costituisce lo strumento per verificare se una banconota è stata segnalata in banca dati perché oggetto di furto/smarrimento/appropriazione indebita o perché utilizzata in un fatto SDI.

La chiave di ricerca per il raggiungimento dell'informazione desiderata è il numero di serie della banconota.

Titoli/effetti

Analogamente a quanto detto per le banconote, è possibile consultare la banca dati per verificare la presenza in essa di titoli od effetti bancari, segnalati per furto/smarrimento/appropriazione indebita od altro motivo per cui si rende necessario il rintraccio.

È utile ricordare che il primo campo, "Numero" prevede un'immissione parziale se il dato esatto non è conosciuto, ciò è evidenziato dalla visualizzazione dei caratteri "(*)" a destra di tale campo. È necessario comunque inserire almeno tre caratteri prima del "%".

Esempio

Inseriamo i seguenti dati nei campi per effettuare una ricerca in Banca Dati:

"Numero" Questo campo è obbligatorio e richiede il numero identificativo del titolo in questione. Inserire nel nostro caso il seguente valore "12345".

"Tipo" Il campo è obbligatorio e richiede il tipo del titolo da ricercare (Assegno, Bancomat, Carta di credito, etc.); il campo possiede un Help che consente di scegliere il tipo corretto da una tabella di decodifica semplicemente il cursore posizionarsi sul campo "Tipo", vuoto, e selezionare il valore attraverso l'apposito menu a tendina, come già più volte chiarito. Nel nostro caso digitare "ASSEGNO".

Documenti

Questa transazione permette di verificare se un documento è oggetto di ricerca in quanto smarrito o rubato, o come nel caso delle patenti, se lo stesso è sottoposto a provvedimento dell'A.G. come il ritiro o il sequestro.

La ricerca di informazioni su documenti in Banca Dati SDI con l'applicazione "Interrogazione di sintesi Documenti" propone come opzione:

Ricerca informazioni su un documento tramite la specifica delle indicazioni sul documento stesso. Vanno compilati, per questa "strada", i seguenti campi della maschera:

“Numero”; tale campo è obbligatorio e richiede la specifica del numero identificativo del documento da ricercare; per questo campo il sistema prevede anche immissione parziale del numero specificando almeno quattro caratteri seguiti dal carattere “%”;

“Tipo”; tale campo è obbligatorio e richiede la specifica del tipo del documento. È possibile specificare il tipo del documento dalla relativa tabella di decodifica che può essere richiamata attraverso l’apposito menu a tendina.

“Luogo”; tale campo non è obbligatorio e richiede di specificare il luogo di emissione del documento da ricercare;

3. SISTEMA APPLICATIVO UTENTE

Il Sistema Utente Investigativo (S.U.I.) è un sistema che permette di effettuare ricerche utili alle attività investigative. Le informazioni, consultabili attraverso tale sistema, sono riconducibili, come tipologia, ad archivi storici la cui visibilità – nel Sistema che precedeva lo SDI - era consentita solo attraverso una elaborazione eseguita - su richiesta- dal CED.

Le notizie in esso contenute, per la natura particolarmente riservata, possono essere utilizzate esclusivamente durante l’attività investigativa.

Al sistema utente si accede in modalità grafica, tramite rete Intranet del CED.

L’applicazione è stata sviluppata tenendo conto come obiettivo primario quello di aiutare l’utente in ogni operazione. Infatti è presente una “guida in linea” e diverse icone d’aiuto con inoltre la possibilità di inserire alcuni campi attraverso un menu a tendina con le possibili scelte. Sui campi è inoltre possibile effettuare delle ricerche parziali. I campi contrassegnati dall’asterisco possono essere compilati parzialmente e seguiti dal simbolo “%” nella parte mancante dell’informazione.

Il sistema d’indagine consente inoltre di poter consultare anche le registrazioni pregresse (storico) di un procedimento penale o di un iter investigativo, riferito sempre ad un soggetto o ad un oggetto magari sottoposto a sequestro.

Sempre riferito ad un iter investigativo, con questa applicazione è possibile leggere tutto l'eventuale documento redatto e descrittivo del fatto accaduto, carpendone soggetti coinvolti, mezzi utilizzati e modus operandi (fatto sdi).

L'accesso, però, non è per tutti. Infatti, per rafforzare il livello di sicurezza, sono stati adottati degli accorgimenti.

Modalità sincrona e asincrona

Dal “peso” (consistenza) di un'interrogazione dipende se la ricerca viene effettuata in modalità sincrona (con risultato subito a video) o asincrona (risposta in un secondo tempo).

Nella modalità asincrona, è possibile visionare lo stato di tutte le ricerche effettuate dall'utente in tale modalità, selezionando “Ricerche inoltrate”. Ciò che appare è una mappa con l'elenco di tutte le richieste inoltrate e le risposte pervenute relative all'utente interrogante:

- Codice richiesta: 0000000001;
- Stato richiesta: ATTESA;
- Data richiesta: 13/02/13;
- Ora richiesta: 15,30;
- Tipo richiesta: INTERNA;
- Data risposta:
- Cancella:

Gli stati “terminato”, “terminato con errore”, o “non eseguibile”, sono riferiti a risposte, mentre attesa e in esecuzione sono riferiti ad una richiesta. La cancellazione richiede sempre specifica conferma.

In automatico, le richieste inoltrate e le risposte pervenute da più di 3 giorni vengono cancellate dal sistema (quindi, una volta inoltrata la richiesta, periodicamente – ad esempio dalla sera alla mattina e viceversa – occorre verificare se la risposta è pervenuta).

4. RICERCHE GLOBALI

Le “ricerche globali” permettono di estrarre tutte le informazioni associate ad un Soggetto, Oggetto o Comunicazione presenti in *Banca dati* e nello *Schengen*.

Lo scopo di queste ricerche è quello di creare un “fascicolo elettronico” contenente tutte le informazioni disponibili. I pregi nel gestire un “fascicolo elettronico”, piuttosto che “cartaceo” (comunque sempre presente e disponibile all'occorrenza), sono:

- semplicità e rapidità nel ricercare e consultare un atto;
- possibilità che il fascicolo sia contemporaneamente trattato da più persone della squadra investigativa incaricata delle indagini;
- possibilità che il fascicolo sia trattato in vari uffici/stanze (attraverso computer) diversi da quello dove materialmente è trattenuto il fascicolo cartaceo.

A differenza delle “Ricerche in banca dati”, l'utente deve conoscere già gli estremi del soggetto o dell'oggetto da interrogare.

La scelta dell'opzione “Ricerche globali” presuppone una ricerca in *modalità asincrona*.

5. COLLEGAMENTI CON ALTRI SISTEMI INFORMATIVI DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

BASI INFORMATIVE DI POLIZIA ED ESTERNE

Basi Informative Forze di Polizia (Portale SDI):	Basi Informative Esterne (Portale SDI):
➤ Ri.Sc.	➤ Aci – Pra
➤ Schengen-N.SIS	➤ Ania Sic
➤ Scntt	➤ Comune di Roma
➤ Sidet	➤ Elenco Telefonico Nazionale
➤ Visti	➤ Enel
➤ BDNA	➤ Inps
	➤ Ivass
	➤ Motorizzazione
	➤ MCTC Info Web
	➤ PuntoFisco
	➤ Sipaf

Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per il Sistema Informativo Interforze (SSII)

Il Portale SDI offre la possibilità di reperire ulteriori informazioni, mediante accesso a banche dati divise in Basi Informative di **polizia** e Basi Informative **esterne**. In entrambi i casi **l'accesso avviene tramite il portale SDI**. La differenza principale è che le Basi dati delle FF.PP. hanno una creazione, gestione delle informazioni direttamente dalle stesse forze mentre quelle esterne sono gestite e alimentate da enti statali o para-statali e che possono essere di interesse dell'operatore ai fini di indagine o interrogazione. Per quanto riguarda le Basi Informative Esterne/Basi informative Forze di Polizia a valenza operativa, le informazioni di interesse vengono ricavate direttamente dalle applicazioni rese disponibili al CED Interforze dagli Enti detentori dei dati.

BASI INFORMATIVE FORZE DI POLIZIA

RI.SC. – Ricerca persone scomparse e cadaveri non identificati. Gestita dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato (C.E.N. – centro elettronico nazionale della Polizia di Stato). Il collegamento ai dati avviene tramite l'accesso al portale SDI, nel menù basi informative ff.pp.

SCNTT SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TRANSITI E TARGHE mette a disposizione informazioni circa transiti e targhe. Gestita dal C.E.N. – centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. Le funzioni per questa base di dati sono: ricerche relative ai transiti, segnalazione di targhe, visualizzazione e gestione degli allarmi di propria competenza (notifica via e-mail), prelievo dati, firmati digitalmente, per finalità giudiziarie/investigative.

Collegamento tramite accesso dal Portale SDI, nel menù basi informative ff.pp.

Accesso consentito a operatori SDI appartenenti ad un ufficio SDI abilitato mediante richiesta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Affari Generali – Comitato Tecnico.

SIDET Banca dati dei detenuti negli Istituti di pena. Gestita dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria. Informazioni: Dati attuali e storici relativi ai detenuti transitati negli istituti di pena. Collegamento tramite accesso dal portale SDI, menù basi informative di ff.pp.

Accesso: credenziali assegnate automaticamente al momento dell'abilitazione effettuata dal Focal Point su indicazione del Capo Ufficio/Comandante. La password ha una durata di 60 gg, il personale deve rinnovare l'accesso senza avere preavviso che la password stia per scadere (deve contattare il centro).

VISTI Integrazione tra il Sistema Informativo Interforze e il Sistema VIS (Visa Information System). Gestita dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia. Dà la possibilità di effettuare ricerche tramite anagrafica o numero Visto. Le ricerche forniscono le informazioni seguenti:

- Nr. Dossier individuali del soggetto
- info sulla domanda di visto
- info sul richiedente il visto
- durata del soggiorno e itinerario del viaggio
- frontiera di ingresso e data di arrivo e partenza

Il collegamento avviene con le stesse modalità delle basi di dati sopra menzionate.

BDNA Banca dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia. Gestita dal Ministero dell'Interno. Informazioni: quando occorra acquisire Informazioni Antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti il cui valore sia pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie e/o 150.000 euro; in tutti gli altri casi è sufficiente acquisire la sola Comunicazione Antimafia. L'accesso è consentito agli Ufficiali di PG, appartenenti alle categorie ufficio riportate nel notiziario SDI n.365, e avviene tramite la funzione di Single-Sign-On.

BASI INFORMATIVE ESTERNE

ACI/P.R.A. – banca dati del pubblico registro automobilistico, gestita da Automobile Club d'Italia. Nella banca dati sono indicate le informazioni e le funzioni sui veicoli per i quali è prevista la registrazione presso il P.R.A. e delle persone fisiche e giuridiche intestatarie dei veicoli registrati.

Accesso: non è necessario il ritiro di nessuna utenza aggiuntiva in quanto è stata attivata la funzione di Singel-Sign-On ovvero autenticazione automatizzata.

ANIA SIC Associazione nazionale fra le imprese Assicuratrici – servizio integrato controlli auto. Serve per effettuare la ricerca delle seguenti informazioni sul veicolo:

- copertura assicurativa in base alla data e all'ora di riferimento;
- codice fiscale/ partita iva del contraente la polizza e del proprietario del veicolo;
- sinistri, inclusi avvenuti in Italia con coinvolgimento di veicoli con targa estera.

Accesso: non è necessario il ritiro di nessuna utenza (single-sign-on), autenticazione automatizzata. Banca dati che fornisce informazioni circa la copertura assicurativa sui veicoli e le informazioni sui soggetti intestatari della polizza assicurativa.

COMUNE DI ROMA Anagrafe comunale, le informazioni riguardano i dati anagrafici delle persone fisiche registrate presso l'anagrafe del comune di Roma. Accesso: credenziali assegnate con regole diverse per le varie ff.pp., la gestione è di competenza dei Focal Point nazionali.

E.T.NA. Elenco telefonico nazionale gestito dal CED interforze. Informazioni su utenti associati ad una numerazione telefonica, nella ricerca è possibile specificare il periodo temporale per il reperimento delle informazioni oppure ottenere un riepilogo storico dei dati. Accesso: non serve utenza aggiuntiva (singel-sign-on ovvero autenticazione automatizzata)

ENEL Portale ARES (portale AGPG per l'AG e la PG)

Informazioni: è un'interfaccia Office Automation che consente di accedere alle informazioni disponibili nelle banche dati gestite dalle società del Gruppo ENEL. Gli esiti delle richieste sono comunicati a mezzo e-mail alla casella istituzionale del richiedente. Accedendo al Portale ARES viene mostrata la pagina contenente la lista delle richieste effettuate. Accesso: Single-Sign-On

INPS Banca dati dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale Archivi e informazioni.

IVASS Banca dati sinistri. Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni.

Funzione e info: ricerca sinistri per nominativo soggetti coinvolti o per identificativo del veicolo. Il risultato della ricerca comprende una tabella riportante gli indici utili all'individuazione di sinistri considerati rischio per eventuali truffe.

MCTC-INFOWEB portale della motorizzazione, (consultazione banca dati MCTC e accesso banche dati europee) che permette una modalità di navigazione web. In più vediamo anteprima patente in formato pdf con anche numero identificativo del supporto plastico per patenti dal 9/5/2014.

Accesso: tramite utilizzo di matricole assegnate con l'applicazione Gestione Credenziali.

MCTC-PATMOT banca dati della motorizzazione e patente a punti (inserimento verbali). Accesso: per CC, GdF e PP avviene con matricole di tipo InfoMot e cambiate in tipo PatMot dai Focal Point.

PUNTO FISCO banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Collegamento: portale ☐ esterne ☐ Punto Fisco. Accesso: Single-Sign-On

SIPAF sistema informatizzato prevenzione amministrativa frodi carte di pagamento. Dipartimento del tesoro ministero dell'economia e delle finanze. Contiene informazioni riguardanti frodi sulle carte di pagamento. Accesso: numero limitato di credenziali personali assegnate alla Polizia di Stato e alcuni Uffici Centrali.

V TESI SCUDO

1. **SISTEMA SCUDO**

L'applicazione **SCUDO** è uno strumento ad uso delle Forze di Polizia, progettato per tracciare, collegare e monitorare gli interventi sul territorio relativi a episodi di violenza di genere o domestica. Il database raccoglie le informazioni acquisite durante i controlli e le operazioni di pattuglia, con particolare attenzione agli episodi di minaccia o violenza, **anche nei casi in cui la vittima non abbia presentato formale querela**. I dati inseriti sono condivisi e consultabili da tutte le Forze di Polizia a livello interforze.

L'applicativo è accessibile sia tramite **dispositivi mobili (App per le pattuglie operanti sul territorio)** sia via **interfaccia Web** sul Portale dei Sistemi Informativi Interforze.

2. INSERIMENTO INTERVENTO TRAMITE APP MOBILE

Dati dell'Intervento e Dinamica

All'apertura di una nuova scheda intervento, l'operatore compilare i seguenti campi principali:

Motivazione dell'intervento: impostata di default su "*Prevenzione Generale*".

Luogo: specificando se si tratta di luogo pubblico, aperto al pubblico o privato.

Fattori di rischio: indicando la presenza di minori coabitanti e l'eventuale uso/presenza di armi o strumenti atti ad offendere.

Dinamica dell'intervento: campo descrittivo in cui la pattuglia riassume lo svolgimento dei fatti.

Nota: queste informazioni confluiscono nel campo note del C.Ope. al momento dell'interrogazione SDI delle entità coinvolte.

Inserimento dei Soggetti Coinvolti (Persone)

I dati anagrafici delle persone coinvolte possono essere inseriti subito o modificati in un secondo momento (tramite pressione prolungata sulla scheda del soggetto).

Definizione del Ruolo: L'operatore seleziona il ruolo della persona: *Presunta vittima, Presunto autore, Testimone o Persona assente*.

Scheda "Presunta Vittima": Se la persona è presente, l'operatore specifica:

Precedenti: indicazione di eventuali episodi pregressi già denunciati o richieste di ammonimento già presentate.

Armi: eventuale possesso di armi (da menu a tendina).

Lesioni e violenza: indicatore *Vittima con lesioni (Sì/No)* e tipologia di violenza subita.

Incolunità: indicatore *Vittima teme per la propria incolumità (Sì/No)*.

Dati anagrafici e documenti: inserimento delle generalità e del documento d'identità.

Scheda "Presunto Autore": Viene richiesto di indicare se il soggetto sia presente sul luogo dell'intervento. In caso affermativo, si specificano:

Eventuali pregressi denunciati o ammonimenti.

Possesso di armi.

Presenza di patologie psichiatriche o stato di dipendenza da sostanze.

Dati anagrafici e identificativi del soggetto.

Salvataggio della Scheda: Confermandone l'inserimento (tramite l'apposito pulsante di salvataggio in basso a destra), l'applicazione mostra l'elenco completo delle entità associate alla scheda. Il sistema evidenzia automaticamente se i soggetti sono già stati coinvolti, con il medesimo ruolo, in precedenti interventi registrati.

Interrogazione Banche Dati (SDI / Schengen / Interpol / ACI)

Dopo aver inserito le persone e gli eventuali veicoli:

Selezionando la casella di spunta (*checkbox*) accanto all'entità d'interesse e premendo il tasto "**Interroga SDI**", si avvia la ricerca contestuale su **SDI (C.Ope.)**, **Banca dati Schengen** e **Interpol**. Per i veicoli viene verificata la presenza di gravami amministrativi nella banca dati **ACI**.

I nominativi che evidenziano una colorazione differente dello sfondo segnalano la presenza di una o più informative di polizia a carico nello SDI.

Per evitare ricerche ridondanti, una volta completato il controllo, il sistema disabilita le caselle di selezione per le entità già interrogate.

3. UTILIZZO DELL'APPLICATIVO IN MODALITA' WEB

L'applicazione SCUDO in modalità Web è disponibile sul Portale dei Sistemi Informativi Interforze per gli utenti accreditati con credenziali SDI.

Ricerca Preventiva e Creazione Scheda

La *Home Page* consente di inserire una nuova scheda e, contestualmente, di verificare la presenza di interventi pregressi.

Campi obbligatori per la ricerca/inserimento: *Ufficio Segnalante, Sigla radio pattuglia, Comune e Indirizzo* dell'intervento.

Filtri di ricerca facoltativi: Dati anagrafici dei soggetti (anche solo nome o cognome), recapiti telefonici e intervallo di date.

Una volta confermati i dati dell'indirizzo, il sistema restituisce l'elenco degli interventi registrati in quella posizione nel periodo selezionato. Procedendo con la creazione della scheda, le modalità di inserimento dei soggetti, dei veicoli e la successiva interrogazione SDI rispecchiano le stesse regole operative previste per l'App Mobile.

Parametri di Consultazione Generica

La funzione di consultazione della versione Web permette di rintracciare le schede memorizzate inserendo uno o più dei seguenti parametri:

Identificativa scheda

Codice Ufficio

Dati anagrafici (Nome, Cognome, Data e Luogo di nascita)

Documento di riconoscimento

Codice Fiscale

Numero di telefono (fisso o mobile)

Targa veicolo

Luogo (Città e Indirizzo)

VI TESI

COOPERAZIONI INTERNAZIONALI

1. SCHENGEN

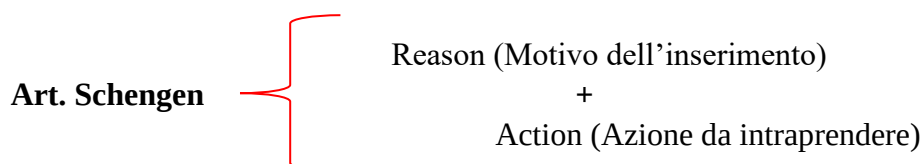
IL SIS II è il sistema informativo Schengen che permette lo scambio di informazioni tra i Paesi sottoscrittori della Convenzione di Applicazione dell'accordo Schengen. Permette di disporre di segnalazioni su persone e oggetti inserite dagli Stati contraenti, con lo scopo di bilanciare la diminuzione di sicurezza determinata dall'abbattimento delle frontiere interne. Nell'archivio Schengen deve esistere solo una segnalazione relativa ad un soggetto/oggetto secondo la sottoindicata priorità:

- Art. 26 (ex art.95) persone da arrestare ai fini estradizionali;
- Art. 24 (ex art.96) persone inammissibili nell'ambito di uno dei paesi Schengen;
- Art. 32 (ex art. 97) persone scomparse o da sottoporre a misure di tutela personale;
- Art. 34 (ex art.98) persone destinatarie di provvedimenti dell'A.G.;
- Art. 36 (ex art.99) persone o veicoli da sottoporre a sorveglianza discreta o controllo specifico;
- Art. 38 (ex art.100) oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale:
 - .. veicoli a motore di cilindrata superiore a 125cc.;
 - .. rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 Kg.;
 - .. armi da fuoco;
 - .. documenti d'identità intestati;
 - .. documenti in bianco;
 - .. banconote;
 - .. targhe;
 - .. attrezzature industriali;
 - .. velivoli;
 - .. imbarcazioni e motori di imbarcazioni;
 - .. container;
 - .. titoli.

REASON AND ACTION

Le segnalazioni inserite in Schengen (persone/oggetti) devono obbligatoriamente essere collegate ad un articolo del Regolamento o della Decisione Schengen.

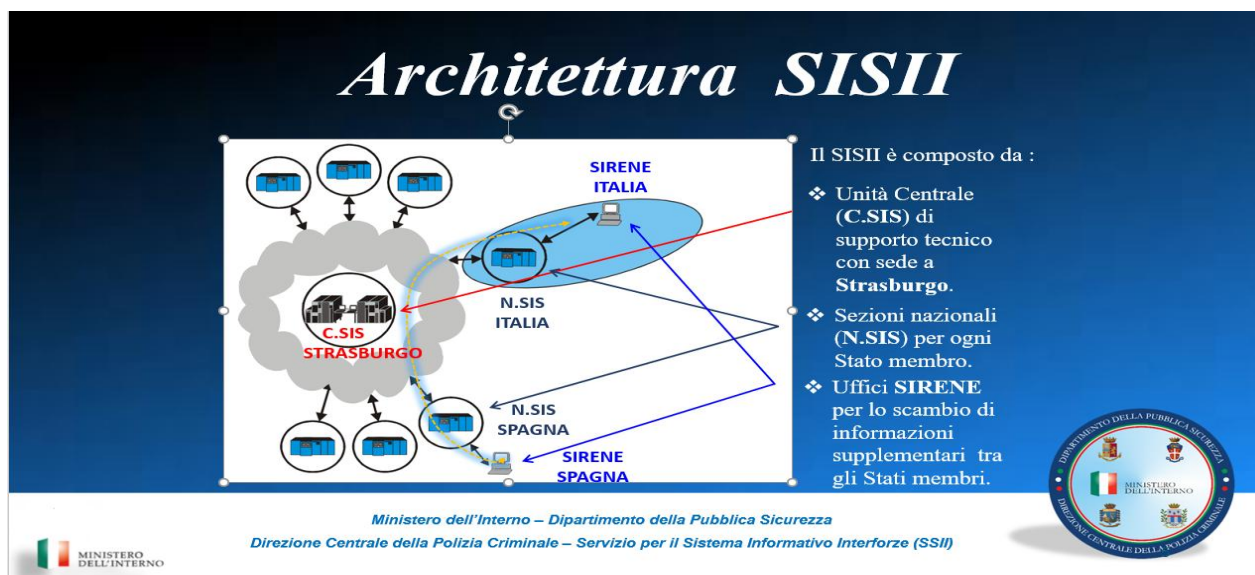
Tali articoli si compongono di due attributi: "reason" ed "action"



CATEGORIE	ART.	MOTIVO INSERIMENTO	AZIONE DA INTRAPRENDERE
		REASON	ACTION TO BE TAKEN
Persone	26 dec	Mandato d'arresto Europeo	Arrestare
	32 dec	Scomparsi	Localizzazione/Protezione
	34 dec	Ricercati autorità giudiziaria	Comunicare domicilio
	24 reg	Rifiuto d'ingresso/soggiorno	Respingere
	36 dec	Controlli specifici/discreti	Controllare
Cose	38 dec	Assicurare fini giustizia	Sequestro
	36 dec	Controlli specifici/discreti	Controllare
Veicoli, natanti, aeromobili Veicoli industriali/motori navali/containier Armi da fuoco Documenti in bianco sottratti o smarriti Documenti smarriti, rubati, invalidi Carte circ./ targhe smarrite, rubate o falsificate Banconote registrate Strumenti di credito smarriti, rubati o falsificati			

Aspetti salienti per la cooperazione di Polizia

- art.39 ASSISTENZA RECIPROCA: scambio d'informazioni e/o documenti necessari per l'attività di Polizia;
- art.40 OSSERVAZIONE TRANSFRONTALIERA: osservazione *attiva* in altro Paese o *passiva* per conto di altro Paese;
- art.41 INSEGUIMENTO OLTRE CONFINE: consente di continuare nel territorio di un altro Paese confinante un inseguimento iniziato nel proprio Stato. **Presupposti:**
 - .. flagranza di reato;
 - .. solo confini terrestri;
 - .. inseguimento già iniziato nello Stato dove si è verificato il reato;
 - .. l'autorizzazione può essere richiesta durante il servizio.



Il S.I.S. è articolato in Sezioni Nazionali (N.SIS) in ogni Paese aderente e in una Unità Centrale di supporto tecnico (C.SIS) con sede a Strasburgo.

Ogni SIS Nazionale è collegato con un ufficio S.I.R.E.N.E (informazioni supplementari richieste agli ingressi nazionali) che, sostanzialmente, è una Sala Operativa attiva 24 ore su 24, con il

compito di assicurare il collegamento con i SIRENE degli altri Paesi, nonché con gli Uffici di Polizia operanti sul territorio nazionale.

2. SISTEMA INFORMATIVO EUROPOL

L'esigenza di istituire una Polizia Europa nasce, naturalmente, con la creazione dell'Unione Europea. L'obiettivo di EUROPOL è quindi quello di prevenire e reprimere una serie di particolari reati che si prestano ad essere "esportati" in altri Paesi e le cui possibilità di contrasto, chiaramente, sono enormi laddove vi siano Polizie che cooperano, inter scambiandosi i dati a disposizione. La sede centrale si trova all'Aia (Olanda), nell'area dei Paesi Bassi. In ogni Paese aderente è presente una Unità Nazionale Europol (U.N.E.).

L'Europol si attiva in presenza di determinati presupposti:

1. coinvolgimento di almeno due Stati membri U.E.;
2. presenza di struttura criminale;
3. reati mandato Europol.

I reati di pertinenza di Europol sono:

- reati connessi con il traffico di sostanze stupefacenti;
- terrorismo;
- reati contro la persona (immigrazione clandestina, traffico di esseri umani, pedo-pornografia infantile, traffico di organi, razzismo, xenofobia);
- reati contro il patrimonio (truffa, rapina, estorsione, contraffazione, pirateria informatica, contraffazione di moneta e di altri mezzi di pagamento, contraffazione di documenti, reati informatici e corruzione, reati contro il patrimonio culturale);
- traffici illeciti e reati ambientali (traffico illegale di armi, di materiale nucleare o radioattivo, di animali, di piante, di specie protette, di ormoni, di veicoli rubati, crimini ambientali);
- riciclaggio di denaro legato ai suddetti crimini.

3. CENNI SUGLI ARCHIVI DI POLIZIA

All'interno del CED interforze, sono presenti degli archivi documentali migrati dall'ambiente ADABAS su Mainframe verso la piattaforma Tamino per AIX.

TAMINO				
III LIVELLO	ORTE	DOCE	SOG2	EVER
	EVE1	EVE2	DB03	
II LIVELLO	CRIM	SEDA	BNR1	DB02
	SOGC	LATI	SEQU	Ricerche testuali 2001-2019

	OGGETTI NON CENSITI			
I LIVELLO	Ricerche testuali 2001-2019	OGGETTI NON CENSITI		

ORTE: contiene documenti relativi ad organizzazioni terroristiche o eversive.

DOCE: contiene documenti relativi ad organizzazioni terroristiche o eversive.

SOG2: contiene le schede informative dei soggetti appartenenti ad organizzazioni terroristiche o eversive o persone comunque a loro collegate.

EVER: eventi eversivi e di intolleranza politica avvenuti in ambito nazionale, anche ad opera di organizzazioni straniere.

EVE1: contiene i documenti riguardanti la strage alla stazione di bologna del 1980.

EVE2: contiene documenti riguardante la strage al treno italicus – e 904 .

DB03: contiene documenti inerenti procedimenti penali riguardanti, l'attentato al treno Firenze-Bologna del 1983.

SEDA: contiene gli accertamenti patrimoniali a carico di società o enti disposti dall'autorità giudiziaria. Tale archivio era alimentato in particolare dalla guardia di finanza

BNR1: contiene i documenti riguardanti le opere d'arte o gli oggetti di particolare valore rubati o comunque da ricercare, sia nel territorio italiano che straniero. sono inoltre contenuti i documenti riguardanti il furto di manette, tesserini, pistole degli appartenenti alle FF.PP., nonché barche, motori marini ecc.).

DB02: tale archivio contiene, a testo libero, alcune sentenze relative ai cosiddetti maxi-processi (criminalità comune ed eversiva) o riguardanti processi di particolare rilevanza pronunciate dalla magistratura nei confronti di appartenenti ad organizzazioni criminali e di stampo mafioso.

SOGC: contiene le schede informative dei soggetti criminali di maggior spicco, o loro familiari, o persone comunque a loro collegate

LATI: contiene i nominativi e le schede dei principali latitanti.

SEQU: contiene documenti ed informazioni relative ai sequestri di persona a scopo di estorsione.